



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Einkommensteuer 03

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

13

Verfasser:

Christiane Holzner

Steuerberaterin, LL.M., Dipl.-Finanzwirtin (FH)

Prof. Dr. Peter Spettenhuber

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater



© Steuerrechts-Institut Knoll GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	ALLGEMEINES	2
1.	Begriffe „Vermietung und Verpachtung“	2
2.	Ermittlung der Einkünfte	2
3.	Zurechnung der Einkünfte	2
4.	Nachrangigkeit der Einkunftsart (§ 21 Abs. 3 EStG)	2
II.	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHTUNG	3
1.	Allgemeines	3
2.	VuV von unbeweglichem Vermögen	3
3.	VuV von Sachinbegriffen	4
4.	Zeitlich begrenzte Überlassung von Rechten	4
5.	Veräußerung von Miet- und Pachtzinsforderungen	4
III.	WERBUNGSKOSTEN	6
1.	Allgemeines	6
2.	Finanzierungskosten	6
3.	Erhaltungsaufwendungen	7
3.1	Begriff	7
3.2	Abgrenzung der Anschaffungs-/Herstellungskosten von den Erhaltungsaufwendungen bei der Instandsetzung und Modernisierung von Gebäuden	7
3.2.1	Bedeutung der Abgrenzung	7
3.2.2	Abgrenzung zu den Erhaltungsaufwendungen	7
3.2.3	Herstellungskosten	7
3.2.4	Anschaffungskosten	7
3.2.5	Anschaffungsnahe Herstellungskosten	8
IV.	ABSETZUNG FÜR ABNUTZUNG	9
1.	Begriff und Bedeutung	9
2.	Abgrenzung der Gebäude von anderen Wirtschaftsgütern	9
2.1	Überblick	9
2.2	Gebäude, Gebäudeteile	10
2.2.1	Scheinbestandteile	10
2.2.2	Betriebsvorrichtungen	10
2.2.3	Sonstige selbständige Gebäudeteile	11
2.3	Außenanlagen	11
3.	Anschaffungs- und Herstellungskosten	12
3.1	Anschaffungskosten	12
3.2	Herstellungskosten	12



3.3	Behandlung der Vorsteuerbeträge	12
3.4	Aufwendungen für den Grund und Boden	12
3.5	Unentgeltlicher Erwerb	12
3.6	Sonderfälle der AfA-BMG	13
3.6.1	Entnahmen aus einem Betriebsvermögen	13
3.6.2	Erstmalige Verwendung des WG zur Erzielung von Einkünften aus VuV	13
4.	AfA für Gebäude und selbständige unbewegliche Wirtschaftsgüter	13
4.1	Beginn und Ende der AfA	13
4.1.1	Beginn	13
4.1.2	Ende	13
4.2	AfA gem. § 7 Abs. 4 EStG	14
4.2.1	Verhältnis zu § 7 Abs. 5 und 5a EStG	14
4.2.2	AfA nach § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 EStG	14
4.2.3	AfA nach § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a EStG	14
4.2.4	AfA nach § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b EStG	14
4.2.5	AfA nach § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c EStG	14
4.2.6	AfA nach § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG	14
4.3	AfA nach § 7 Abs. 5 EStG	16
4.3.1	Bauherr	16
4.3.2	Bauantrag, obligatorischer Vertrag	16
4.3.3	Höhe der AfA	16
4.4	AfA nach § 7 Abs. 5a EStG	17
4.5	Sonderabschreibung für Mietwohnungsneubau	17
4.6	Erhöhte Absetzungen bei Baudenkmälern nach § 7i EStG	19
4.7	Behandlung nachträglich angefallener HK und von Aufwendungen, die als AK zu beurteilen sind	19
V.	LIEBHABEREI	22
1.	Begriff	22
2.	Einkünfteerzielungsabsicht	22
2.1	Wohnungen	22
2.2	Unbebaute Grundstücke	22
2.3	Gewerbeobjekte	22
3.	Fehlende Einkünfteerzielungsabsicht	22
3.1	Vorübergehende Vermietung	22
3.2	Verbilligte Überlassung einer Wohnung zu Wohnzwecken	23
3.3	Vermietung von Ferienwohnungen	24
3.4	Jahrelanger Leerstand	24



VI.	NIEßBRAUCH UND ANDERE NUTZUNGSRECHTE AN GRUNDSTÜCKEN	25
1.	Begriff	25
2.	Nießbraucharten	25
2.1	Zuwendungsnießbrauch	25
2.2	Vorbehaltsnießbrauch	25
2.3	Vermächtnisnießbrauch	25
3.	Zuwendungsnießbrauch	26
3.1	Abgrenzung entgeltlich – unentgeltlich	26
3.2	Grundsatz	26
3.3	Unentgeltlich bestellter Nießbrauch	26
3.3.1	Behandlung beim Nießbraucher	26
3.3.2	Behandlung beim Eigentümer	27
3.4	Entgeltlich bestellter Nießbrauch	27
3.4.1	Behandlung beim Nießbraucher	27
3.4.2	Behandlung beim Eigentümer	28
4.	Vorbehaltsnießbrauch	28
4.1	Grundsätze	28
4.2	Behandlung beim Nießbraucher	28
4.3	Behandlung beim Eigentümer	29
4.4	Ablösung eines Nießbrauchs	30
5.	Vermächtnisnießbrauch	30
6.	Dingliche Wohnrechte	30
VII.	ÜBUNGSFÄLLE	31
1.	Übungsfall 1	31
2.	Übungsfall 2	35

**VIDEO AUF KNOLL DIGITAL**

Lehrbrief Einkommensteuer 03 – Überblick – v13057

**LERNZIELE**

Dieser Lehrbrief vermittelt Ihnen die wichtigsten Grundlagen, die bei der Ermittlung der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung zu beachten sind. Diese Grundlagen werden auch bei der Beurteilung der Nutzungsüberlassung von Gebäuden und anderen Wirtschaftsgütern im Bilanzsteuerrecht und bei der Ermittlung von gewerblichen Einkünften benötigt.

Nach der Durcharbeitung dieses Lehrbriefes können Sie

- *das Wirtschaftsgut Gebäude von anderen Wirtschaftsgütern abgrenzen;*
- *die Anschaffungs- und Herstellungskosten sicher ermitteln;*
- *Herstellungskosten und anschaffungsnahe Herstellungskosten von Erhaltungsaufwendungen abgrenzen;*
- *die Einkünfte beim Nießbrauch zutreffend ermitteln.*

**PRÜFUNGSTIPP**

Die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung waren in den vergangenen Jahren häufig Gegenstand des Steuerberater-Examens. In den letzten Jahren wurden insbesondere folgende Themen geprüft:

- *verbilligte Nutzungsüberlassung (2024, 2021);*
- *teilentgeltliche Anschaffung im Rahmen einer vorweggenommenen Erbfolge (2021);*
- *AK, HK, nachträglichen HK, anschaffungsnahe HK (2022, 2021, 2020, 2018);*
- *Sonder-AfA § 7b EStG (2021, 2020);*
- *Ermittlung von WK (2021).*



I. ALLGEMEINES

1. Begriffe „Vermietung und Verpachtung“

Bei der **Vermietung** ist der Mieter berechtigt, die gemietete Sache während einer bestimmten Dauer (Mietzeit) zu gebrauchen (§ 535 BGB).

Bei der **Verpachtung** kommt zur Gebrauchsüberlassung das Recht des Pächters hinzu, aus den überlassenen Sachen Früchte zu ziehen (§ 581 BGB).



HINWEIS

Das Steuerrecht hält sich grundsätzlich an diese Begriffe des Privatrechts, geht jedoch in einigen Fällen weiter, weil es mehr wirtschaftlich orientiert ist.

So fallen unter § 21 EStG etwa auch Einnahmen aus der Einräumung dinglicher Rechte, z. B. entgeltlicher Zuwendungsnißbrauch (§ 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG) oder auch Erlöse aus der Veräußerung von Miet- und Pachtzinsforderungen (§ 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 EStG).

2. Ermittlung der Einkünfte

Die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (VuV) sind durch Gegenüberstellung der Einnahmen und der Werbungskosten zu ermitteln (§ 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG), da eine Überschusseinkunftsart gegeben ist.

3. Zurechnung der Einkünfte

Die **Zurechnung** der Einkünfte erfolgt bei demjenigen, der den Tatbestand der Einkunftserzielung erfüllt – also z. B. eine Wohnung vermietet.

Der Vermieter oder Verpächter muss nicht Eigentümer (auch nicht wirtschaftlicher Eigentümer) sein. So erzielen z. B. bei einer Untervermietung sowohl der Eigentümer als auch der Hauptmieter Einkünfte aus VuV.

4. Nachrangigkeit der Einkunftsart (§ 21 Abs. 3 EStG)

Einkünfte aus VuV sind **nachrangig** gegenüber den Gewinneinkunftsarten. Gehört ein Gebäude z. B. zum Betriebsvermögen eines Gewerbebetriebs, gehören die erzielten Einnahmen zu denen aus Gewerbebetrieb (§ 21 Abs. 3 EStG i. V. mit § 15 Abs. 1 EStG).

► Beispiel:

*Ein Unternehmer vermietet (aus betrieblichen Gründen) Werkswohnungen an Arbeitnehmer
→ Das Grundstück ist notwendiges Betriebsvermögen (H 4.2 Abs. 7 EStH „Vermietung an Arbeitnehmer“), die Mieterträge sind Betriebseinnahmen des Gewerbebetriebs (§ 21 Abs. 3 EStG, § 15 EStG).*



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Abgrenzung zu anderen Einkünften – v10435

II. EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHTUNG

1. Allgemeines

Welche Gebrauchsüberlassungen steuerbar sind, ist in § 21 EStG **abschließend** aufgezählt; allerdings sind die Aufzählungen innerhalb des Absatzes 1 Nr. 1 – 3 nur beispielhaft.

Zu erfassen sind nur die Erlöse aus den in § 21 EStG aufgeführten Einkunftsquellen, **nicht die Gewinne aus der Veräußerung dieser Einkunftsquellen**. Die Besteuerung der Verkäufe dieser Wirtschaftsgüter des Privatvermögens ist nur über § 23 EStG möglich – Ausnahme: § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 EStG.

2. VuV von unbeweglichem Vermögen

Unter § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG fallen insbesondere die Einkünfte aus der Überlassung von:

- Grundstücken, Gebäuden, Gebäudeteilen (Wohnungen, einzelne Zimmer)
- Grundstücksgleichen Rechten (z. B. Erbbaurecht, Nießbrauchrecht, Substanzausbeute-rechte).

Neben der „eigentlichen“ **Miete/Pacht** (Hauptleistung) gehört alles zu den Einnahmen, was Ausfluss der Nutzung ist (z. B. Umlagen (Nebenkosten), Umsatzsteuer im Falle der Option, Verzugszinsen eines Mieters bei verspäteter Mietzahlung).



HINWEIS

Zahlreiche weitere Beispiele für Einnahmen befinden sich in H 21.2 EStH „Einnahmen“.

Die mit den Umlagen bestrittenen Hausaufwendungen stellen grundsätzlich Werbungskosten beim Vermieter dar.

Erfolgt eine Rückzahlung von Umlagevorschüssen an den Mieter, liegen beim Vermieter negative Einnahmen vor.

Zur Behandlung von Zuschüssen aus öffentlichen oder privaten Mitteln siehe R 21.5 EStR.

► Beispiel:

Privatmann A errichtet mit einem Aufwand von 4.000.000 € ein Wohn- und Geschäftshaus. Um sich die Mietrechte an einem Laden ab 1.7.01 zu sichern, leistet der Unternehmer B in 01 einen Baukostenzuschuss von 60.000 € an A.

A und B vereinbaren: Mietvertrag auf 10 Jahre; Monatsmiete 4.000 €; darauf ist der geleistete Baukostenzuschuss mit 500 € mtl. anzurechnen.

► Lösung:

A erzielt aus der Vermietung des Wohn- und Geschäftshauses Einkünfte aus VuV nach § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG. Der Zuschuss kann in Abweichung von § 11 Abs. 1 Satz 1 EStG auf Antrag verteilt werden (§ 11 Abs. 1 Satz 3 EStG, § 11 Abs. 2 Satz 3 EStG).

Berechnung Einnahmen VuV 01 (aus dem an B vermieteten Laden):

tatsächl. zugeflossene Mieteinnahmen (§ 11 Abs. 1 Satz 1 EStG)

= 6 × 3.500 € = 21.000 €

+ Verteilungsbetrag 60.000 € × $\frac{6}{120}$ (§ 11 Abs. 1 Satz 3 EStG) 3.000 €

Einnahmen 01 (aus dem an B vermieteten Laden) 24.000 €

Kautionen hingegen sind keine Einnahmen, da es sich um „Fremdgeld“ handelt und grds. eine Rückzahlungsverpflichtung gegenüber dem Mieter besteht. Jedoch liegt im Zeitpunkt der Einbehaltung der Mieterkaution (z. B. aufgrund eines Mietrückstandes, Beschädigung am Mietobjekt) eine Einnahme aus VuV vor.



HINWEIS

Reparaturen, die mit Mitteln der einbehaltenen Kautions durchgeführt werden, führen grundsätzlich zu Werbungskosten.

Auf dem Kautionskonto gutgeschriebene Zinsen sind „Zinsen des Mieters“ und damit keine Einnahmen des Vermieters.

3. VuV von Sachinbegriffen

Sachinbegriff i. S. d. § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG ist eine Mehrheit beweglicher Sachen, die nach ihrer Zweckbestimmung funktionell und technisch so aufeinander abgestimmt sind, dass sie eine wirtschaftliche Einheit bilden.

Voraussetzung ist, dass der Sachinbegriff nicht (mehr) zum Betriebsvermögen des Vermieters/Verpächters gehört (§ 21 Abs. 3 EStG).

► Beispiel:

Möblierung einer Wohnung; bewegliches Betriebsvermögen im Falle der Verpachtung eines aufgegebenen Betriebs (Verpachtungsbetrieb, R 15.7 Abs. 1 Satz 4 EStR) bzw. einer freiberuflichen Praxis im Privatvermögen.

Nicht unter § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG fällt die Vermietung **einzelner, beweglicher Gegenstände des Privatvermögens**, z. B. die Vermietung eines Privat-PKWs, eines Segelbootes usw. Hier liegen Einkünfte nach **§ 22 Nr. 3 EStG** vor.

4. Zeitlich begrenzte Überlassung von Rechten

§ 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 EStG findet bei **aktiven** Schriftstellern, Künstlern oder Erfindern **keine** Anwendung; Einkünfte aus der Überlassung ihrer Werke (Urheberrechte, Patente, ...) gehören zu den freiberuflichen bzw. gewerblichen Einkünften (§ 21 Abs. 3 EStG). Gleiches gilt für die Vergabe von Lizenzen und Herstellungsverfahren („Know-how“) aus einem Gewerbebetrieb.

Damit ist der **Anwendungsbereich des § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 EStG erheblich eingeschränkt**. Einkünfte aus VuV liegen bspw. vor, bei der

- Nutzungsüberlassung einer Zufallserfindung,
- Überlassung von **im Privatvermögen erworbenen** Erfindungen, Lizenzen und Urheberrechten an Dritte auf zeitlich begrenzte Dauer.

5. Veräußerung von Miet- und Pachtzinsforderungen

Unter § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 EStG fallen nur solche Miet- oder Pachtzinsforderungen, die einen Gegenstand der VuV i. S. des § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 3 EStG betreffen. Häufigster Anwendungsfall ist die Übertragung bereits entstandener Miet- oder Pachtzinsansprüche im Zusammenhang mit der **Veräußerung eines Grundstücks**.

Bei Vereinbarung eines **Gesamtkaufpreises** für Grundstück und Anspruch ist der Kaufpreis aufzuteilen.

► Beispiel:

Zum 1.12.01 veräußert A ein vermietetes Dreifamilienhaus zu einem Gesamtkaufpreis von 503.000 € an B. Im Kaufpreis enthalten ist eine voll werthaltige Mietforderung (Okt., Nov. 01) i. H. von 3.000 € gegenüber dem Mieter X, der sich bis 31.12.01 beruflich im Ausland aufhält. B zahlte den vereinbarten Kaufpreis von 503.000 € am 28.12.01 an A, der Mieter X zahlte sofort nach seiner Rückkehr am 8.1.02 die rückständigen Mieten an B.

► **Lösung:**

- A: *Sein Erlös aus dem Grundstücksverkauf beträgt nur 500.000 € (evtl. maßgebend für § 23 EStG). Den Erlös von 3.000 € aus der Abtretung des Mietanspruches hat er bei Zufluss am 28.12.01 als Einnahme aus VuV nach § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 EStG zu versteuern.*
- B: *Die Anschaffungskosten für den Grundstückskauf betragen ebenfalls nur 500.000 €. Die Einziehung der rückständigen Mietforderung von 3.000 € durch B in 02 führt nicht zu Einkünften aus VuV i. S. des § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG, da es sich hierbei lediglich um den Einzug einer entgeltlich erworbenen Forderung handelt.*

Die Mietforderung ist auf den **Zeitpunkt der Abtretung** zu bewerten. **Später eintretende Umstände**, die den Wert der abgetretenen Forderung beeinflussen, bleiben dabei **außer Betracht** (Vorgänge der **privaten Vermögensebene**).



III. WERBUNGSKOSTEN

1. Allgemeines

Zu den Werbungskosten gehören alle Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen aus VuV (§ 9 Abs. 1 Satz 1 EStG), z. B.

- die Abschreibung für Abnutzung (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 EStG),
- Erhaltungsaufwendungen,
- Finanzierungskosten (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 EStG),
- Grundsteuer, Müllabfuhrgebühren, Versicherungen, die im Zusammenhang mit dem Grundstück stehen (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 EStG),
- Beiträge zur Instandhaltungsrücklage im Zeitpunkt der Verausgabung der Beträge für Erhaltungsmaßnahmen (H 21.2 EStH „Werbungskosten“ 4. Spiegelstrich).



HINWEIS

Für weitere Beispiele siehe H 21.2 EStH „Werbungskosten“.

Keine Werbungskosten sind hingegen

- die ersparten Aufwendungen für Eigenleistungen, da insoweit keine Vermögensminderung vorliegt und
- die Rückzahlung eines Darlehens (bei Gewährung liegt ebenso keine Einnahme vor).

2. Finanzierungskosten

Zu den Finanzierungskosten gehören z. B.

- die Schuldzinsen (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 EStG).
- die Kosten für die Eintragung einer Grundschild.
- das Disagio/Damnum.
- die Bankgebühren, Kreditprovision und Vermittlungsprovision für ein Darlehen.
- die Schätzungsgebühren für das zu belastende Grundstück.



HINWEIS

Für weitere Beispiele siehe H 21.2 EStH „Finanzierungskosten“.

Die Erstattung eines Damnums/Disagios aufgrund einer vorzeitigen Kreditrückzahlung stellt Einnahmen aus VuV dar.

Zur Problematik der Schuldzinsen als Werbungskosten bei vermieteten und gleichzeitig selbst genutzten Gebäuden siehe BMF v. 16.4.2004, BStBl 2004 I S. 464, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 21/6.

Zu den Schuldzinsen/Vorfälligkeitsentschädigungen als nachträgliche Werbungskosten nach/bei Veräußerung des Mietobjekts oder Wegfall der Einkünfteerzielungsabsicht siehe BMF v. 27.7.2015, BStBl 2015 I S. 581, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 21/16.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Finanzierungskosten – v10436

3. Erhaltungsaufwendungen

3.1 Begriff

Zum Erhaltungsaufwand gehören die Aufwendungen, die durch die gewöhnliche Nutzung des Gebäudes veranlasst sind (R 21.1 Abs. 1 EStR), insbesondere die Kosten für die laufende Instandhaltung und Instandsetzung.

Aufwendungen für die Erneuerung bereits vorhandener Teile und Einrichtungen sind regelmäßig Erhaltungsaufwendungen, da sie dazu dienen, das Gebäude in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. Auf den Zustand oder die Brauchbarkeit der erneuerten Teile kommt es dabei nicht an.

3.2 Abgrenzung der Anschaffungs-/Herstellungskosten von den Erhaltungsaufwendungen bei der Instandsetzung und Modernisierung von Gebäuden



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Instandhaltung und Modernisierung – v10437

3.2.1 Bedeutung der Abgrenzung

Die Abgrenzung der Anschaffungs-/Herstellungskosten (AK/HK) von den Erhaltungsaufwendungen ist steuerlich relevant, da der Erhaltungsaufwand sofort in voller Höhe als Werbungskosten berücksichtigt werden kann, die AK/HK hingegen nur über die Abschreibung für Abnutzung (AfA).

3.2.2 Abgrenzung zu den Erhaltungsaufwendungen

Ob Aufwendungen für die Modernisierung oder Instandsetzung eines erworbenen Gebäudes als Erhaltungsaufwendungen abgezogen werden können oder den AK/HK zuzurechnen und nur im Wege der AfA zu berücksichtigen sind, bestimmt sich **allein** nach § 255 HGB.

Die Höhe der Aufwendungen und ihre zeitliche Nähe zum Erwerb bilden für sich kein Abgrenzungskriterium.

3.2.3 Herstellungskosten

Die HK werden in § 255 Abs. 2 Satz 1 HGB definiert. Hiernach liegt nach der Fertigstellung eines Gebäudes Herstellungsaufwand vor, wenn etwas Neues, bisher nicht Vorhandenes geschaffen wird, z. B. Anbau, Erweiterung (sog. **Substanzmehrung**). Ferner liegen Herstellungskosten vor, wenn durch die Baumaßnahme eine **Wesensänderung** i. S. einer Gebrauchs- oder Verwendungsmöglichkeit eintritt. Herstellungsaufwand ist auch gegeben, wenn von einer **erheblichen Verbesserung** auszugehen ist, weil z. B. die bisherige Bausubstanz umfangreich erneuert wurde.

3.2.4 Anschaffungskosten

AK eines Gebäudes sind die Aufwendungen, die geleistet werden, um das Gebäude zu erwerben **und es in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen**, soweit sie dem Gebäude einzeln zugeordnet werden können, ferner die Nebenkosten und die nachträglichen AK (§ 255 Abs. 1 HGB).

Ein Gebäude ist dann **betriebsbereit**, wenn es entsprechend seiner **Zweckbestimmung** (z. B. zu Wohnzwecken oder als Büroraum) genutzt werden kann. Die **Betriebsbereitschaft** ist bei einem Gebäude für jeden Teil des Gebäudes, der nach seiner Zweckbestimmung selbständig genutzt werden soll, gesondert zu prüfen. Dies gilt auch für Gebäudeteile (z. B. die einzelnen Wohnungen eines Mietwohngebäudes).



Zur **Zweckbestimmung** gehört dabei aber auch die Entscheidung, **welchem Standard** das Gebäude entsprechen soll (sehr einfach, mittel oder sehr anspruchsvoll).

Führt ein Bündel von Maßnahmen bei mindestens drei Bereichen der zentralen Ausstattungsmerkmale (**Heizungs-, Sanitär-, Elektroinstallationen** und **Fenster**) zu einer Erhöhung und Erweiterung des Gebrauchswerts, hebt sich auch der Standard eines Gebäudes.



HINWEIS

Ob eine Erhöhung des Standards vorliegt, ist für die ersten 3 Jahre nach der Anschaffung des Gebäudes nicht zu prüfen, wenn die Aufwendungen für die Instandhaltung und Modernisierung des Gebäudes 15 % der AK des Gebäudes nicht übersteigen. Dies gilt jedoch nicht, wenn sich mit dem Erwerb des Gebäudes mit mehreren Wohnungen der Standard einzelner Wohnungen erhöht oder die Instandsetzungsmaßnahmen den Beginn einer Sanierung in Raten darstellen.

Näheres zur Abgrenzung zwischen Anschaffungs-/Herstellungskosten und Erhaltungsaufwendungen siehe BMF v. 18.7.2003, BStBl 2003 I S. 386, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 21/8.

3.2.5 Anschaffungsnahe Herstellungskosten

Zu den HK eines Gebäudes/Gebäudeteils gehören nach § 6 Abs. 1 Nr. 1a i. V. mit § 9 Abs. 5 Satz 2 EStG auch Aufwendungen für Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die innerhalb von drei Jahren nach der Anschaffung des Gebäudes/Gebäudeteils durchgeführt werden, wenn die Aufwendungen ohne Umsatzsteuer größer sind als 15 % der AK des Gebäudes/Gebäudeteils. Dazu zählen sowohl originäre Aufwendungen zur Herstellung der Betriebsbereitschaft durch Wiederherstellung funktionsuntüchtiger Gebäudeteile sowie Aufwendungen für eine über den ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung des Gebäudes i. S. des § 255 Abs. 2 Satz 1 HGB als auch Schönheitsreparaturen (BMF v. 20.10.2017, BStBl. I S. 1447, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 6/14 (kurz: **BMF 1 § 6/14**)). Aufwendungen für Erweiterungen gehören nicht zu diesen Aufwendungen, da sie ohnehin zu den HK gehören. Aufwendungen für jährlich üblicherweise anfallende Erhaltungsarbeiten (Wartung Heizung, Wartung Aufzug) sind ebenso nicht in die 15 %-Grenze einzubeziehen.

Das Überschreiten der 15 %-Grenze ist für den jeweiligen selbständigen Gebäudeteil zu prüfen, wenn ein Gesamtgebäude in unterschiedlicher Weise genutzt wird (**BMF 1 § 6/14**).

Danach sind sämtliche Baumaßnahmen nach § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG in den Dreijahreszeitraum einzubeziehen, die innerhalb dieses Zeitraums ausgeführt wurden. Die Baumaßnahmen müssen zum Ende des Dreijahreszeitraumes weder abgeschlossen, abgerechnet noch bezahlt werden. Damit wird verhindert, dass § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG mittels ungerechtfertigter Gestaltungen (z. B. Hinauszögern des Abschlusses von Baumaßnahmen, verspätete Bezahlung) umgangen werden kann. Wird eine vor Ablauf der Dreijahresfrist begonnene Baumaßnahme erst nach Ablauf der Dreijahresfrist beendet und überschreiten die bis zum Ablauf des Dreijahreszeitraumes bereits durchgeführten Leistungen die 15 %-Grenze, so sind insoweit anschaffungsnahe Herstellungskosten gegeben. Die nach Beendigung der Dreijahresfrist noch getätigten Leistungen dieser Baumaßnahme werden nicht in die Ermittlung der 15 %-Grenze einbezogen und unterliegen auch nicht der Regelung des § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG.

IV. ABSETZUNG FÜR ABNUTZUNG

Zu den Werbungskosten gehören nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 EStG auch die Absetzungen für Abnutzung (AfA).

1. Begriff und Bedeutung

Die AK/HK für Wirtschaftsgüter, deren Verwendung oder Nutzung durch den Steuerpflichtigen zur Erzielung von Einkünften sich erfahrungsgemäß auf einen Zeitraum von mehr als einem Jahr erstreckt, sind grds. auf die Jahre der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer zu verteilen (§ 7 Abs. 1 EStG).

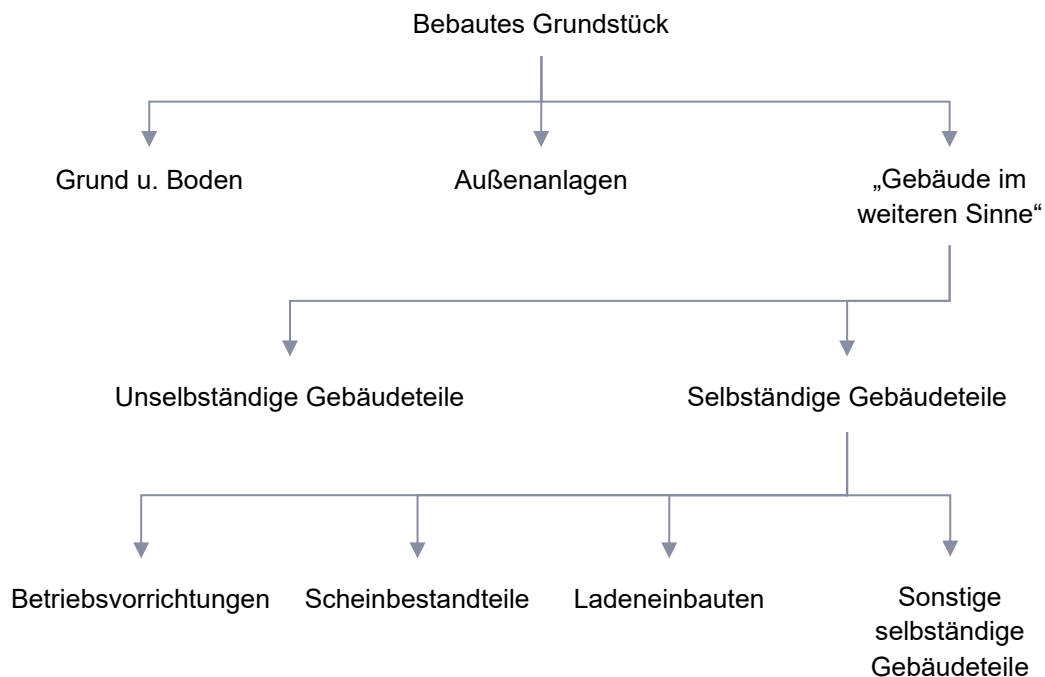
AK/HK dürfen daher nicht in voller Höhe im Kalenderjahr der Entstehung oder Zahlung als WK abgezogen werden. Es besteht eine Verpflichtung zur Vornahme der AfA (R 7.4 Abs. 1 Satz 1 EStR).

2. Abgrenzung der Gebäude von anderen Wirtschaftsgütern

Abnutzbare Wirtschaftsgüter unterliegen der AfA, bei nichtabnutzbaren Wirtschaftsgütern (z. B. Grund und Boden) darf keine AfA vorgenommen werden.

2.1 Überblick

Während zivilrechtlich ein Grundstück auch dessen wesentliche Bestandteile umfasst (§ 94 BGB), ist ertragsteuerlich eine Vielzahl eigener Wirtschaftsgüter (WG) bzw. selbständiger Gebäudeteile zu differenzieren:



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Gebäude und andere Wirtschaftsgüter – v10438



2.2 Gebäude, Gebäudeteile

Gebäude ist ein Bauwerk, das Menschen oder Sachen durch räumliche Umschließung Schutz gegen Witterungseinflüsse gewährt, den nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen gestattet, fest mit dem Boden verbunden, von einiger Beständigkeit und ausreichender Standfestigkeit ist (R 7.1 Abs. 5 Satz 1, 2 EStR).

Gebäudeteile, die nicht in einem einheitlichen Nutzungs- und Funktionszusammenhang mit dem Gebäude stehen, sind selbständige WG und daher **gesondert abzuschreiben**. Ein **Gebäudeteil ist selbständig**, wenn er besonderen Zwecken dient und daher in einem von der eigentlichen Gebäudenutzung verschiedenen Nutzungs- und Funktionszusammenhang steht.

Als selbständige Gebäudeteile sind nach R 4.2 Abs. 3 EStR anzusehen:

1. Betriebsvorrichtungen (R 7.1 Abs. 3 EStR),
2. Scheinbestandteile (R 7.1 Abs. 4 EStR),
3. Ladeneinbauten, Schaufensteranlagen, Gaststätteneinbauten,
4. sonstige Mietereinbauten (R 7.1 Abs. 6 EStR) und
5. sonstige selbständige Gebäudeteile.

Unselbständige Gebäudeteile, d. h. Teile, die der Nutzung des Gebäudes durch den Menschen dienen (z. B. Personenaufzug, Heizungsanlage), werden **einheitlich zusammen mit dem Gebäude abgeschrieben**. Auf die tatsächliche Nutzungsdauer der unselbständigen Gebäudeteile kommt es nicht an.

2.2.1 Scheinbestandteile

Scheinbestandteile entstehen, wenn durch Baumaßnahmen Sachen zu einem vorübergehenden Zweck in ein Gebäude eingefügt werden (§ 95 Abs. 1 Satz 1 BGB, R 7.1 Abs. 4 EStR, H 7.1 EStH „Scheinbestandteile“).

► **Beispiel:**

Ein Stockwerk eines Gebäudes wird zur Vermietung als Büro im Juli 01 mit einer Klimaanlage ausgestattet. Die Anlage wird speziell für Zwecke dieses Mieters errichtet; es ist damit zu rechnen, dass sie bei Ende des Mietvertrags nicht weiter verwendbar ist.

► **Lösung:**

Die Klimaanlage ist ein selbständiges Wirtschaftsgut (sog. Scheinbestandteil). Die Anschaffungskosten sind nach § 7 Abs. 1 EStG abzuschreiben. Die AfA bemisst sich nach der voraussichtlichen tatsächlichen Nutzungsdauer, höchstens bis zum Ende des Mietverhältnisses (z. B. 10 Jahre).

2.2.2 Betriebsvorrichtungen

Betriebsvorrichtungen (BVo) sind Gegenstände, Vorrichtungen oder Anlagen, die nicht nur der Nutzung eines Grundstücks dienen, sondern die in so enger Beziehung zu einem auf dem Grundstück ausgeübten (eigenen oder fremden) Betrieb stehen, dass dieser unmittelbar mit ihnen betrieben wird (H 7.1 EStH „Betriebsvorrichtungen“).

BVo sind ertragsteuerlich auch dann als selbständige Wirtschaftsgüter zu behandeln, wenn sie mit dem Grundstück/Gebäude fest verbunden und damit zivilrechtlich (§ 94 BGB) wesentliche Bestandteile des Grundstücks/Gebäudes sind (R 7.1 Abs. 3 Satz 2 EStR).

► **Beispiel:**

Lastenaufzüge, eingebaute Kühlräume (einschl. Isolierungen), Fabrikschornsteine, Tresoranlagen (einschl. Mauerverstärkungen) und Schallschlucktüren.



HINWEIS

Nach R 4.2 Abs. 3 Satz 4 EStR sind dachintegrierte Fotovoltaikanlagen wie selbständige bewegliche Wirtschaftsgüter zu behandeln.

Betriebsvorrichtungen sind bewegliche Wirtschaftsgüter, die nach § 7 Abs. 1 EStG abzuschreiben sind.

2.2.3 Sonstige selbständige Gebäudeteile

Solche liegen nach R 4.2 Abs. 3 Satz 3 Nr. 5 i. V. m. Abs. 4 EStR vor, wenn ein Gebäude

- teils eigenbetrieblich,
- teils fremdbetrieblich,
- teils zu eigenen Wohnzwecken und
- teils zu fremden Wohnzwecken genutzt wird.

Jeder dieser sonstigen selbständigen Gebäudeteile stellt ein eigenes, unbewegliches abnutzbares WG dar (R 7.1 Abs. 6 EStR) und kann daher – nach den Gebäude-AfA-Vorschriften (§ 7 Abs. 5b i. V. mit Abs. 4 oder 5 oder 5a bzw. § 7b EStG) gesondert abgeschrieben werden.

Die Zugehörigkeit zum Betriebsvermögen (BV) oder Privatvermögen (PV) ist für jedes WG gesondert zu prüfen.



HINWEIS

Ein früher eigenbetrieblich genutzter Gebäudeteil verliert seine Eigenschaft als BV nicht bereits dadurch, dass er zu Wohnzwecken vermietet wird und sich im Gebäude bereits ein zu Wohnzwecken vermieteter Gebäudeteil im PV befindet.

Umgekehrt führt die Nutzung für fremdbetriebliche Zwecke eines bisher zum PV gehörenden Gebäudeteils nicht zu einer Zwangseinlage, falls bereits bisher ein zu fremdbetrieblichen Zwecken vermieteter Gebäudeteil dem gewillkürten BV zugeordnet war (siehe auch H 4.2 Abs. 4 EStH „Nutzungsänderung“).

Für die zu eigenen Wohnzwecken genutzte Wohnung kommt AfA nicht in Betracht (§ 12 Nr. 1 EStG).

Die AK/HK des gesamten Gebäudes sind grundsätzlich entsprechend den Nutzflächen auf die einzelnen WG aufzuteilen (R 4.2 Abs. 6 Satz 1, 2 EStR).

2.3 Außenanlagen

Bauwerke oder Anlagen, die weder zum Gebäude noch zum Grund und Boden gehören noch Betriebsvorrichtungen sind, stellen **eigenständige, unbewegliche, abnutzbare WG** dar (H 6.4 EStH „ABC-Außenanlagen“ und H 7.1 EStH „Unbewegliche ...“).

► Beispiel:

Parkplätze, Einfriedungen (z. B. Zäune), Bodenbefestigungen.

Bei **reinen Wohngebäuden** gehören diese Anlagen als „unselbständige Teile“ zu den Herstellungskosten des Gebäudes (H 6.4 EStH „Umzäunung“).

Stets eigene WG stellen aber Gartenanlagen (Schwimmbecken, Kinderspielplatz) dar, siehe ausdrücklich R 21.1 Abs. 3 Satz 1 EStR. Sie sind linear (§ 7 Abs. 1 EStG) abzuschreiben. Die Nutzungsdauer kann hier mit 10 Jahren angenommen werden (R 21.1 Abs. 3 Satz 3 EStR).



3. Anschaffungs- und Herstellungskosten

Die AK oder HK bilden die Bemessungsgrundlage (BMG) für die AfA.

Bei der Bemessung der AfA ist von der Summe der AK bzw. HK auszugehen, die bis zum Ende des jeweiligen Kalenderjahres entstanden sind. Auf den Zeitpunkt der Zahlung kommt es nicht an.

3.1 Anschaffungskosten

Zu den AK gehören der Anschaffungspreis und die einzeln zuordenbaren Nebenkosten der Anschaffung sowie nachträgliche AK. Nachträgliche Erhöhungen oder Minderungen der AK müssen berücksichtigt werden.

Bei der Anschaffung eines Grundstücks gehören neben dem Kaufpreis insbesondere die folgenden Nebenkosten zu den AK:

- Grunderwerbsteuer,
- Notargebühren für die Beurkundung des Kaufvertrags,
- Grundbuchkosten für die Eintragung des Eigentumsübergangs,
- Maklerkosten.

3.2 Herstellungskosten

HK sind die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen (§ 255 Abs. 2 HGB).

3.3 Behandlung der Vorsteuerbeträge

Vorsteuerbeträge, die mit AK/HK zusammenhängen, gehören **nicht** zu den AK bzw. HK des Gebäudes (bzw. der anderen WG), **wenn** sie nach § 15 UStG als Vorsteuer (VorSt) abgezogen werden können, § 9b Abs. 1 EStG.

Vorsteuerbeträge, die nach den Vorschriften des UStG nicht abgezogen werden dürfen, gehören zu den AK bzw. HK (R 9b Abs. 1 Satz 1 EStR).

3.4 Aufwendungen für den Grund und Boden

Bei der Anschaffung eines bebauten Grundstücks müssen der – einheitliche – Kaufpreis als auch die Nebenkosten auf die WG „Gebäude“ und „Grund und Boden“ aufgeteilt werden. Der Kaufpreis und die Nebenkosten sind dabei im Verhältnis der jeweiligen Verkehrswerte auf das Gebäude und den Grund und Boden aufzuteilen (H 7.3 EStH „Anschaffungskosten“).

Zu den **AK des Grund und Bodens** und nicht den HK des Gebäudes gehören u. a. die folgenden Aufwendungen:

- Straßenanlieger- und Erschließungsbeiträge,
- erstmalige Kanalanschlussgebühren und Beiträge für sonstige Anlagen außerhalb des Grundstücks des Steuerpflichtigen,
- Beiträge oder Zuschüsse der Grundstückseigentümer für den Ausbau einer Ortsstraße.

3.5 Unentgeltlicher Erwerb

Geht das Eigentum an einem Grundstück unentgeltlich auf einen anderen über, tritt dieser als Rechtsnachfolger in die Rechtsstellung des Rechtsvorgängers ein. Der Gesamt- bzw. Einzelrechtsnachfolger übernimmt gem. § 11d Abs. 1 EStDV insbesondere: die AfA-Art, die AfA-BMG und das restliche AfA-Volumen (R 7.3 Abs. 3 EStR).

Vom Erwerber getragene Anschaffungsnebenkosten (ANK) bei einem unentgeltlichen Erwerb sind im Wege der AfA abzugsfähig. Wesentlich ist, dass diese ANK nicht die BMG i. S. des § 11d Abs. 1 EStDV erhöhen. Vielmehr wird eine eigenständige AfA-BMG für das erworbene WG begründet.

3.6 Sonderfälle der AfA-BMG

3.6.1 Entnahmen aus einem Betriebsvermögen

Die AfA bemisst sich grundsätzlich nach dem Wert, mit dem das WG bei der Überführung in das Privatvermögen angesetzt wurde (H 7.3 EStH „Überführung in das PV“). Dies ist der Teilwert (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 EStG) und in den Fällen des § 16 EStG der gemeine Wert (R 7.3 Abs. 6 Satz 1 EStR).

Die weitere AfA ist in diesen Fällen bei Gebäuden nach § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 EStG oder, wenn die tatsächliche künftige Nutzungsdauer kürzer ist, nach § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG zu bemessen (R 7.4 Abs. 10 Satz 1 Nr. 1 EStR).

3.6.2 Erstmalige Verwendung des WG zur Erzielung von Einkünften aus VuV

In diesen Fällen bleibt die bisherige AfA-BMG maßgebend (R 7.3 Abs. 6 Satz 2 EStR).

Die AfA ist nach dem ursprünglich angewandten AfA-Verfahren zu bemessen. Ist für das WG noch nie AfA vorgenommen worden, ist die AfA bei Gebäuden nach § 7 Abs. 4 Satz 1, Abs. 5 oder Abs. 5a EStG zu bemessen, es sei denn, die tatsächliche ND ist kürzer als die gesetzlich fingierte ND (R 7.4 Abs. 10 Satz 1 Nr. 2 Satz 3 EStR).

4. AfA für Gebäude und selbständige unbewegliche Wirtschaftsgüter

4.1 Beginn und Ende der AfA



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Beginn und Ende der AfA – v10439

4.1.1 Beginn

AfA ist ab der Anschaffung bzw. Fertigstellung eines Gebäudes vorzunehmen (R 7.4 Abs. 1 EStR). Dem Erwerber eines Gebäudes steht die AfA zu, wenn er das **wirtschaftliche Eigentum** erlangt hat.

Ein Gebäude ist regelmäßig in dem Zeitpunkt **angeschafft**, in dem Besitz, Nutzen, Lasten und Gefahr übergehen (H 7.4 EStH „Lieferung“). Auf den Zeitpunkt der Eintragung im Grundbuch (= zivilrechtlicher Eigentumsübergang) kommt es nicht an.

Ein Gebäude ist **fertiggestellt**, wenn es objektiv bewohnbar ist (vgl. H 7.4 EStH „Fertigstellung“).

4.1.2 Ende

Wird das Gebäude veräußert oder nicht mehr zur Erzielung von Einkünften genutzt, endet der AfA-Zeitraum. In diesen Fällen ist die AfA immer zeitanteilig zu berechnen (vgl. R 7.4 Abs. 8 Satz 1 EStR).

Ebenso endet der AfA-Zeitraum, wenn die AK bzw. HK (= AfA-Volumen) aufgebraucht sind (R 7.4 Abs. 4 Satz 3 EStR).



4.2 AfA gem. § 7 Abs. 4 EStG

Im Jahr des Beginns der AfA nach § 7 Abs. 4 EStG ist diese stets zeitanteilig vorzunehmen, § 7 Abs. 4 i. V. mit Abs. 1 Satz 4 EStG.

4.2.1 Verhältnis zu § 7 Abs. 5 und 5a EStG

Wenn ein Wahlrecht zwischen § 7 Abs. 4 und 5 EStG bestand, konnte es nur im Veranlagungszeitraum (VZ) der Herstellung bzw. Anschaffung ausgeübt werden. Ein späterer Wechsel ist ausgeschlossen (H 7.4 EStH „Wechsel der ...“).

Besteht ein Wahlrecht zwischen § 7 Abs. 4 Nr. 2 Buchst. a und Abs. 5a EStG, ist es zwar auch im VZ der Herstellung bzw. Anschaffung auszuüben, allerdings ist ein späterer Übergang von der § 7 Abs. 5a zu § 7 Abs. 4 Nr. 2 Buchst. a EStG möglich, § 7 Abs. 5a S. 7 EStG.

4.2.2 AfA nach § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 EStG

Die Abschreibung nach § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 EStG mit 3 % bzw. 4 % ist nur möglich, wenn die folgenden drei Voraussetzungen vorliegen:

- Zugehörigkeit zu einem Betriebsvermögen,
- keine Nutzung zu Wohnzwecken und
- Stellung des Bauantrags nach dem 31.12.2000 (bzw. Beginn der Herstellung nach diesem Stichtag bzw. Erwerb mittels eines nach diesem Stichtag abgeschlossenen Vertrages).

Falls diese drei Voraussetzungen erfüllt sind, beträgt die **AfA jährlich 3 %** der BMG. Wurde der Bauantrag **nach dem 31.3.1985 und vor dem 1.1.2001 gestellt** (bzw. wurde mit der Herstellung vor dem 1.1.2001 begonnen oder ist die Anschaffung aufgrund eines vor dem 1.1.2001 abgeschlossenen Vertrages erfolgt), beträgt die **jährliche AfA 4 % der BMG** (§ 52 Abs. 15 Satz 2 und 3 EStG).

4.2.3 AfA nach § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a EStG

Ist die Fertigstellung nach dem 31.12.2022 erfolgt und kann § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 EStG nicht angewendet werden, beträgt der AfA-Satz jährlich 3 % der AK bzw. HK. Das EStG unterstellt damit eine Nutzungsdauer von 33 Jahren, die mit jedem entgeltlichen Eigentumswechsel neu zu laufen beginnt.

4.2.4 AfA nach § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b EStG

Ist die Fertigstellung nach dem 31.12.1924 erfolgt beträgt der AfA-Satz jährlich 2 % der AK bzw. HK.

4.2.5 AfA nach § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c EStG

Für vor dem 1.1.1925 fertiggestellte Gebäude beträgt die AfA jährlich 2,5 % der AK bzw. HK.

4.2.6 AfA nach § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG

Ist die tatsächliche Nutzungsdauer (ND) eines Gebäudes niedriger als die vom Gesetzgeber in § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 2 unterstellte ND von 25, 33, 40 oder 50 Jahren, kann die tatsächliche ND für die Berechnung der AfA Berücksichtigung finden.

► **Beispiel:**

A erwirbt mit Kaufvertrag vom 30.3.10 (Übergang Nutzen, Lasten und Gefahr 15.4.10, VZ 10 = VZ 2025) ein 4-Familien-Haus (Fertigstellung 15.7.09) gegen eine Sofortzahlung von 600.000 € und gegen Übernahme der Grundstückshypothek von 150.000 € sowie der rückständigen Hypothekenzinsen I. Vierteljahr 10 von 2.500 € im Privatvermögen.

Daneben fielen folgende Aufwendungen an, die A als Werbungskosten geltend macht:

■ Grunderwerbsteuer	26.337 €
■ Maklerprovision Grundstücksvermittlung	24.000 €
■ Notarkosten:	
a) Beurkundung des Kaufvertrags (3.000 + 570 USt)	3.570 €
b) Grundschuldbestellung (für „Sofortzahlung“, 1.000 + 190 USt)	1.190 €
■ Eintragung ins Grundbuch	
a) Eigentumsumschreibung	790 €
b) Grundschuld	320 €
■ Reisekosten zur Besichtigung verschiedener Kaufobjekte, zutreffend ermittelt mit	1.260 €
(davon entfallen 203 € auf das erworbene 4-Familien-Haus)	

Bis auf die Grunderwerbsteuer wurden alle Kosten im Jahr 10 bezahlt. Die Grunderwerbsteuer wurde mit Bescheid des Finanzamts vom 15.1.11 festgesetzt und durch A am 15.2.11 überwiesen.

Das Haus ist zu Wohnzwecken vermietet. Der Anteil des Grund und Bodens beträgt $\frac{1}{4}$ der Anschaffungskosten.

► Lösung:

1. AK Gesamtgrundstück (H 6.2 EStH „AK“)

Sofortzahlung übernommene Verbindl.	H 6.2 EStH „Schuldübernahmen“; die Art der Schulden ist unbeachtlich	
		600.000 €
	= Hypothek	150.000 €
	= Zinsen	2.500 €
Nebenkosten	H 6.2 EStH „Nebenkosten“	
■ Grunderwerbsteuer	Entstanden bereits im Jahr 10; Zahlung unbeachtlich	26.337 €
■ Maklerprovision		24.000 €
■ Notar Kaufvertrag	brutto, da kein VorSt-Abzug nach § 15 Abs. 2 Nr. 1 i. V. mit § 4 Nr. 12a UStG (§ 9b Abs. 1 EStG)	3.570 €
	Die Notarkosten „Grundschuld“ stellen als Finanzierungskosten sofort abzgl. WK dar, § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 EStG	– €
■ Grundbuchkosten	– Eigentumsumschreibung	790 €
	– nicht „Grundschuld“ (= WK, s. oben)	– €
■ Reisekosten	zur Besichtigung des erworbenen Hauses	203 €
	Die übrigen Reisekosten stellen WK dar = Absicht des Erwerbs eines der Einkunftserzielung dienenden Objekts	– €

AK Gesamtgrundstück 807.400 €

∴ Anteil GuB = $\frac{1}{4}$ (H 7.3 EStH „Kaufpreisaufteilung“) 201.850 €

AK Gebäude = AfA-BMG 605.550 €

AfA 10 (nur) nach § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a EStG: 3 % = 18.167 €; zeitanteilig (§ 7 Abs. 4 i. V. mit Abs. 1 Satz 4 EStG) ab

Anschaffung = Übergang „N+L“ (H 7.4 EStH „Lieferung“), April–Dez. 10 = $\frac{9}{12}$ = 13.625 €

Die AfA in fallenden Jahresbeträgen nach § 7 Abs. 5a EStG kommt nicht in Betracht, da das 4-Familien-Haus nicht bis zum Ende des Jahres der Fertigstellung angeschafft wurde, § 7 Abs. 5a S. 1 EStG.



4.3 AfA nach § 7 Abs. 5 EStG

4.3.1 Bauherr

Bauherr ist, wer auf eigene Rechnung und Gefahr ein Gebäude baut oder bauen lässt und dabei das Baugeschehen selbst beherrscht.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Abschreibung nach Übertragung – v10441

4.3.2 Bauantrag, obligatorischer Vertrag

Unter dem **Bauantrag** ist das Schreiben zu verstehen, mit dem die nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehene Genehmigung für den beabsichtigten Bau angestrebt wird. Für den Zeitpunkt der Beantragung einer Baugenehmigung ist der Eingangsstempel der zuständigen Behörde (z. B. Landratsamt) maßgebend (R 7.2 Abs. 4 und H 7.2 EStH „Bauantrag“).

Der **obligatorische Vertrag (= Kaufvertrag)** ist mit der notariellen Beurkundung abgeschlossen (R 7.2 Abs. 5 EStR und H 7.2 EStH „Obligatorischer Vertrag“).

4.3.3 Höhe der AfA

4.3.3.1 Allgemeines

Im Jahr der **Fertigstellung** bzw. der **Anschaffung** ist die AfA gem. § 7 Abs. 5 Satz 3 EStG i. H. des **vollen Jahresbetrags** vorzunehmen.

Im Jahr der **Veräußerung**, ist die **AfA zeitanteilig** zu berechnen (R 7.4 Abs. 8 Satz 1 EStR). Gleiches gilt, wenn ein Gebäude nicht mehr zur Erzielung von Einkünften verwendet wird.

4.3.3.2 § 7 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 Buchst. b EStG



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Degressive Gebäude-AfA – v10440

Der Bauantrag muss **nach dem 31.12.1995 und vor dem 1.1.2004** gestellt worden sein bzw. die Anschaffung muss aufgrund eines nach dem 31.12.1995 abgeschlossenen Kaufvertrags erfolgt sein.

Die AfA beträgt im Jahr der Fertigstellung/Anschaffung und den sieben folgenden VZ jährlich 5 %, in den folgenden 6 Jahren jeweils 2,5 % und in den darauffolgenden 36 Jahren jeweils 1,25 % der HK bzw. AK.

4.3.3.3 § 7 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 Buchst. c EStG

Der Bauantrag muss **nach dem 31.12.2003 und vor dem 1.1.2006** gestellt worden sein bzw. die Anschaffung muss aufgrund eines nach dem 31.12.2003 und vor dem 1.1.2006 abgeschlossenen Kaufvertrags erfolgt sein.

Die AfA beträgt im Jahr der Fertigstellung/Anschaffung und den neun folgenden VZ jährlich 4 %, in den folgenden 8 Jahren jeweils 2,5 % und in den darauffolgenden 32 Jahren jeweils 1,25 % der jeweiligen BMG.

4.4 AfA nach § 7 Abs. 5a EStG

Soweit ein Gebäude Wohnzwecken dient und vom Stpfl. hergestellt oder bis zum Ende des Jahres der Fertigstellung angeschafft wurde, kann nach § 7 Abs. 5a S. 1 EStG die AfA in fallenden Jahresbeträgen erfolgen, wenn die Anschaffung/Herstellung nach dem 30.9.2023 und vor dem 1.1.2029 erfolgte. Der unveränderliche Prozentsatz der AfA beträgt nach § 7 Abs. 5a S. 4 EStG 5 % und ist vom jeweiligen Restwert vorzunehmen. Sowohl im Jahr der Fertigstellung/Anschaffung als auch im Jahr der Veräußerung ist die AfA zeitanteilig vorzunehmen, § 7 Abs. 5a S. 5 EStG.

► **Beispiel:**

Xaver Schlau (XS) beginnt am 1.2.01 mit der Errichtung eines Einfamilienhauses, welches er seit der Fertigstellung im November 01 vermietet. Die Herstellungskosten haben 700.000 € betragen. XS möchte die Abschreibung in fallenden Jahresbeträgen vornehmen.

► **Lösung:**

Da die Voraussetzungen des § 7 Abs. 5a S. 1 EStG erfüllt sind, kann XS im Jahr 01 eine Abschreibung nach § 7 Abs. 5a S. 4 und 5 i. V. m. Abs. 1 S. 4 EStG i. H. v. 5.833 € ($700.000 € \times 5 \% \times \frac{2}{12}$) vornehmen. Für das Jahr 02 verbleibt ein Restwert von 694.167 €.

4.5 Sonderabschreibung für Mietwohnungsneubau

Nach § 7b Abs. 1 Satz 1 EStG können für die Anschaffung oder Herstellung neuer Wohnungen im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und in den folgenden drei Jahren Sonderabschreibungen bis zu jährlich 5 % der Bemessungsgrundlage neben der AfA nach § 7 Abs. 4 oder 5a EStG geltend gemacht werden. Allerdings kann die Sonderabschreibung nur in Anspruch genommen werden, wenn

- auf Grund eines nach dem 31.8.2018 und vor dem 1.1.2022 oder nach dem 31.12.2022 und vor dem 1.10.2029 gestellten Bauantrags neue, bisher nicht vorhandene Wohnungen geschaffen werden,
- Wohnungen, die aufgrund eines nach dem 31.12.2022 und vor dem 1.10.2029 gestellten Bauantrags hergestellt werden, in einem Gebäude liegen, das die Kriterien eines „Effizienzhaus 40“ mit Nachhaltigkeits-Klasse erfüllt und dies durch Qualitätssiegel „Nachhaltiges Gebäude“ nachgewiesen wird,
- die AK/HK 3.000 € (bei Bauantrag nach dem 31.8.2018 und vor dem 1.1.2022) bzw. 5.200 € (bei Bauantrag nach dem 31.12.2022 und vor dem 1.10.2029) je qm Wohnfläche nicht übersteigen und
- die Wohnungen im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und in den folgenden neun Jahren der entgeltlichen Überlassung zu Wohnzwecken dienen, § 7b Abs. 2 EStG.

Des Weiteren ist die Förderhöchstgrenze des § 7b Abs. 5 EStG zu berücksichtigen.

Bemessungsgrundlage für die Sonderabschreibung sind nach § 7b Abs. 3 EStG die AK/HK, jedoch maximal 2.000 € (bei Bauantrag nach dem 31.8.2018 und vor dem 1.1.2022) bzw. 4.000 € (bei Bauantrag nach dem 31.12.2022 und vor dem 1.10.2029) je qm Wohnfläche.

► **Beispiel:**

Xaver Schlau (XS) errichtet aufgrund eines Bauantrags vom 1.10.2021 ein 2-Familien-Haus (150 qm Wohnfläche), welches im Juni 2025 fertiggestellt ist. Die Anzeige des Baubeginns erfolgte am 15.10.2021. Die Anschaffungskosten für den Grund und Boden betrugen im Jahr 2020 160.000 €. Die Herstellungskosten des Gebäudes betragen 420.000 € und für die Außenanlagen sind 15.000 € angefallen. Von Anfang an hat XS die Absicht, beide Wohnungen zu Wohnzwecken zu vermieten.



► **Lösung:**

Die HK für das Gebäude betragen pro qm Wohnfläche 2.800 € (420.000 € : 150 qm) und überschreiten somit die 3.000 €-Grenze pro qm Wohnfläche nach § 7b Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 EStG nicht. Eine Sonderabschreibung kann jedoch nach § 7b Abs. 3 Nr. 1 EStG nur für max. 2.000 € je qm Wohnfläche erfolgen, also für 300.000 € (150 qm x 2.000 €). Folglich kann XS im Jahr 2025 zusätzlich zur zeitanteilig zu berücksichtigenden linearen AfA nach § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a EStG noch eine Sonderabschreibung i. H. von 15.000 € (= 300.000 € x 5 %, keine Zwölftelung) beanspruchen.

Im Fall der Anschaffung liegt eine neue Wohnung vor, wenn sie bis zum Ende des Jahres der Fertigstellung angeschafft wird, § 7b Abs. 1 Satz 2 EStG. Die Sonderabschreibung kann in diesem Fall nur vom Anschaffenden vorgenommen werden, § 7b Abs. 1 Satz 3 EStG.

Wurde eine Sonderabschreibung nach § 7b EStG für eine Wohnung in Anspruch genommen, ist diese nach § 7b Abs. 4 EStG rückgängig zu machen, wenn

- die Wohnung im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und in den folgenden neun Jahren nicht der entgeltlichen Überlassung zu Wohnzwecken dient,
- die Wohnung oder das Gebäude mit der Wohnung im Jahr der Anschaffung oder Herstellung oder in den folgenden neun Jahren veräußert wird und der Veräußerungsgewinn nicht der ESt unterliegt oder
- die 3.000 € bzw. 5.200 €-Grenze innerhalb der ersten drei Jahre nach Ablauf des Jahres der Anschaffung oder Herstellung durch nachträgliche AK oder HK überschritten wird.

Im Falle der Rückgängigmachung erhöht sich nicht nur das zvE und damit die ESt, sondern auf die nachzuzahlende ESt fallen auch ggfs. Zinsen i. S. des § 233a AO an, da § 233a Abs. 2a AO keine Anwendung findet, § 7b Abs. 4 Satz 4 EStG.

► **Beispiel:**

Tino Toll verkauft im Jahr 2025 ein 2-Familien-Haus (Baujahr 2022, Bauantrag vom 1.9.2020; Anschaffung des Grund und Bodens im Jahr 2012), für das er bisher Sonderabschreibungen i. S. des § 7b EStG i. H. von 36.000 € (je 12.000 € in den Jahren 2022, 2023 und 2024) geltend gemacht hat.

► **Lösung:**

Der Verkauf des Grundstücks im Jahr 2025 hat die Rückgängigmachung der Sonderabschreibung i. H. von 36.000 € nach § 7b Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 EStG zur Folge (12.000 € im VZ 2022, 12.000 € im VZ 2023 und 12.000 € im VZ 2024).

► **Beispiel:**

Variante: Tino Toll hat den Grund und Boden erst im Jahr 2020 angeschafft.

► **Lösung:**

Der Verkauf des Grundstücks im Jahr 2025 hat nicht die Rückgängigmachung der in den Jahren 2022, 2023 und 2024 beanspruchten Sonderabschreibungen zur Folge, da die Veräußerung des 2-Familien-Hauses nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG steuerbar ist (innerhalb des 10-Jahres-Zeitraums). Die „Nachversteuerung“ erfolgt hier über § 23 EStG, da die vorgenommene Sonderabschreibung die Anschaffungskosten mindert und damit den Veräußerungsgewinn erhöht.



HINWEIS

Für weitergehende Ausführungen siehe BMF v. 21.5.2025.

4.6 Erhöhte Absetzungen bei Baudenkmalen nach § 7i EStG

Nach § 7i Abs. 1 EStG kann der Steuerpflichtige abweichend von § 7 Abs. 4 und 5 EStG bei einem Baudenkmal im Jahr der Herstellung/Anschaffung und in den folgenden sieben Jahren jeweils bis zu 9 % und in den folgenden vier Jahren jeweils bis zu 7 % der Herstellungs-/Anschaffungskosten für Baumaßnahmen, die der Erhaltung des Gebäudes/Gebäudeteils als Baudenkmal dienen oder zu seiner sinnvollen Nutzung erforderlich sind, berücksichtigen. Eine sinnvolle Nutzung ist gegeben, wenn das Gebäude/der Gebäudeteil in der Weise genutzt wird, dass die Erhaltung der schützenswerten Substanz des Gebäudes/Gebäudeteils dauerhaft gewährleistet ist. Im Falle der Anschaffung ist darauf zu achten, dass nur Anschaffungskosten nach § 7i Abs. 1 Satz 5 EStG begünstigt sind, die auf Baumaßnahmen entfallen, die nach dem rechtswirksamen Abschluss des Kaufvertrags durchgeführt werden.



HINWEIS

- Nach § 7i Abs. 2 EStG kann der Steuerpflichtige die erhöhten Absetzungen nur in Anspruch nehmen, wenn er das Vorliegen eines Baudenkmals und die erforderlichen Aufwendungen durch eine Bescheinigung der nach Landesrecht zuständigen Stelle nachweist.
- Für die „übrigen“ Herstellungs-/Anschaffungskosten des Gebäudes/Gebäudeteils ist die AfA nach § 7 Abs. 4, 5 oder 5a EStG zu bemessen.
- Soweit die Herstellungs-/Anschaffungskosten mit Zuschüssen aus öffentlichen Kassen gedeckt sind, ist eine erhöhte Absetzung nach § 7i EStG ausgeschlossen, § 7i Abs. 1 Satz 7 EStG.

► **Beispiel:**

Xaver Schlau (XS) ist Eigentümer eines im Januar 02 fertiggestellten Gebäudes, welches zu Wohnzwecken vermietet werden soll. Die Anzeige des Baubeginns erfolgte im Januar 01. Von den Herstellungskosten i. H. von 500.000 € sind 300.000 € nach § 7i EStG begünstigt. Alle Nachweise hierfür liegen XS vor.

► **Lösung:**

Für das Jahr 02 kann XS nach § 7i Abs. 1 Satz 1 EStG eine erhöhte Abschreibung i. H. von max. 27.000 € ($300.000 € \times 9 \%$) geltend machen. Zudem steht ihm für die nicht begünstigten Herstellungskosten des Gebäudes eine AfA nach § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a EStG i. H. v. 6.000 € ($200.000 € \times 3 \%$) zu.

Sobald der Begünstigungszeitraum abgelaufen ist, ist ein vorhandener Restwert den „übrigen“ Herstellungs-/Anschaffungskosten des Gebäudes/Gebäudeteils hinzuzurechnen. Die weitere AfA ist dann einheitlich für das gesamte Gebäude/den gesamten Gebäudeteil nach dem sich hiernach ergebenden Betrag und dem für das Gebäude/Gebäudeteil maßgebenden Prozentsatz zu berechnen, § 7i Abs. 1 Satz 8 i. V. mit § 7h Abs. 1 Satz 5 EStG.

4.7 Behandlung nachträglich angefallener HK und von Aufwendungen, die als AK zu beurteilen sind

Liegen nachträgliche HK vor oder sind Aufwendungen als nachträgliche Anschaffungskosten zu beurteilen, sind diese Aufwendungen einheitlich mit dem Gebäude abzuschreiben (H 7.3 EStH „Nachträgliche AK/HK“).

Dabei sind die Aufwendungen so zu behandeln, als wären sie zu Beginn des Jahres aufgewendet worden (R 7.4 Abs. 9 Satz 3 EStR).



Verfahren zur AfA-Ermittlung bei Gebäuden mit „gesetzlicher ND“ nach § 7 Abs. 4 EStG:

Bisherige AfA-BMG	 €
+ nachträgliche HK/AK	 €
= Neue AfA-BMG	<u>..... €</u>
× bisheriger AfA-Satz	<u>..... €</u>

Dies hat eine Verlängerung der Abschreibungsdauer zur Folge.

► **Beispiel:**

Silke Vocke hat mit Vertrag vom 4.3.02 ein im Jahr 02 fertiggestelltes Bürogebäude in Nürnberg im Privatvermögen erworben (Übergang von Nutzen und Lasten am 1.4.02).

Der Kaufpreis betrug 780.000 €. An Nebenkosten sind insgesamt 40.000 € angefallen. Auf den Grund und Boden entfällt ein Anteil von 25 %.

Vor Vermietung an die Ritz GmbH wurde im Mai 03 in das Gebäude ein Personenaufzug für 90.000 € eingebaut. In Zusammenhang mit dem Einbau des Aufzugs musste das Treppenhaus neu gestrichen werden, wofür S. Vocke in 03 6.000 € aufgewendet hat.

Die Kosten für Hausverwaltung beliefen sich auf 12.000 €, die Aufwendungen für laufende Instandhaltung betrugen 7.500 €. Mieteinnahmen sind in 03 i. H. von 50.000 € zugeflossen.

► **Lösung:**

Aus der Vermietung des Gebäudes erzielt S. Vocke Einkünfte aus V + V (§ 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG).

Einkünfte sind der Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten, § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG.

Einnahmen: 50.000 €

Werbungskosten:

lfd. Grundstücksaufwendungen, § 9 Abs. 1 Satz 1 EStG 7.500 €

Kosten der Hausverwaltung, § 9 Abs. 1 Satz 1 EStG 12.000 €

AfA, § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 EStG:

Ermittlung der AfA-BMG:

<i>Kaufpreis</i>	<i>780.000 €</i>	
<i>Nebenkosten des Erwerbs</i>	<i>40.000 €</i>	
<i>AK gesamt</i>	<i>820.000 €</i>	
<i>./i. Anteil Gr+Bo, 25 %, R 7.3 Abs. 1 EStR</i>	<i>205.000 €</i>	
<i>bisherige AfA-BMG</i>	<i>615.000 €</i>	
<i>Kosten Personenaufzug¹</i>	<i>90.000 €</i>	
<i>Kosten für Anstrich Treppenhaus²</i>	<i>6.000 €</i>	
<i>AfA-BMG ab 1.1.03</i>	<i>711.000 €</i>	
<i>davon AfA nach § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a EStG 3 %</i>	<i>21.330 €</i>	
<i>Summe der WK</i>	<i>40.830 €</i>	<i>40.830 €</i>
<i>Einkünfte aus VuV</i>		<i>9.170 €</i>

¹ Der Personenaufzug ist ein unselbständiger Gebäudeteil, der nicht gesondert abgeschrieben werden kann (R 4.2 Abs. 5 Satz 1 EStR). Der erstmalige Einbau stellt Herstellungsaufwand dar, da die Substanz des Gebäudes vermehrt wurde.

² Die Kosten für den Anstrich des Treppenhauses stehen im Zusammenhang mit dem Aufzugeinbau und sind daher ebenfalls HK des Gebäudes. Durch die nachträglichen HK erhöht sich die AfA-BMG ab 1.1.03 (R 7.4 Abs. 9 Satz 3 EStR).

► **Beispiel:**

Toni Zehn hat zum 1.7.02 ein vermietetes Einfamilienhaus erworben, das zu seinem Privatvermögen gehört. Die AK betrugen 420.000 €, davon entfallen 100.000 € auf den Grund und Boden. In der Folgezeit wurden folgende Arbeiten an diesem Gebäude durchgeführt:

Herbst 02:	Erneuerung der Fenster	20.000 €	+ 19 % USt
Sommer 03:	Austausch der Wasserleitungen	15.000 €	+ 19 % USt
Herbst 03:	Einbau einer neuen Heizungsanlage	25.000 €	+ 19 % USt
Frühjahr 04:	Ausbau Dachgeschoß	50.000 €	+ 19 % USt
Herbst 05:	Dachreparatur	18.000 €	+ 19 % USt

Der Einbau der Fenster und auch der Einbau der neuen Heizungsanlage haben zu einer sog. Hebung des Standards geführt. Die Einkommensteuer für die Jahre 02 und 03 ist bereits festgesetzt worden.

► **Lösung:**

Der Ausbau des Dachgeschosses führt zu nachträglichen HK, da die Substanz des Gebäudes vermehrt wurde. Diese sind gem. § 9b Abs. 1 EStG mit dem Bruttobetrag anzusetzen, da die VorSt nicht abziehbar ist.

Die innerhalb von 3 Jahren nach der Anschaffung angefallenen Aufwendungen betragen (ohne USt) mehr als 15 % der AK des Gebäudes und sind daher als anschaffungsnahe Herstellungskosten zu behandeln (§ 9 Abs. 5 Satz 2 i. V. mit § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG).

Daneben ist zu beachten, dass neben der Erweiterung des Gebäudes durch den Ausbau des DG eine Verbesserung von – mindestens – zwei weiteren Bereichen der zentralen Ausstattungsmerkmale eintritt (Erneuerung der Fenster, Austausch der Wasserleitungen sowie Einbau einer neuen Heizungsanlage).

Die hierdurch veranlassten Aufwendungen sind **Herstellungskosten** des Gebäudes. Die einzelnen Maßnahmen sind dabei als Teil einer Gesamtmaßnahme anzusehen, die sich planmäßig in zeitlichem Zusammenhang über mehrere VZ erstreckt und insgesamt zu einer Hebung des Standards führt („Sanierung in Raten“).

Die Veranlagungen 02 und 03 sind daher gem. § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO zu ändern.

Die bisherige **AfA-BMG 02** von 320.000 € erhöht sich um 23.800 €. (Bruttoaufwendungen, da kein VorSt-Abzug besteht; § 9b Abs. 1 EStG).

Die **AfA-BMG** erhöht sich für **03** um weitere 47.600 € (Bruttoaufwendungen).

Die Bruttoaufwendungen für den Ausbau des Dachgeschoßes sind in **04** als Herstellungskosten zu behandeln (HK 59.500 €).

Die Dachreparatur (05) ist eine Instandsetzungsarbeit, die über eine substanzerhaltende Erneuerung nicht hinausgeht und gehört daher zu den Erhaltungsaufwendungen. Da die Arbeiten außerhalb der 3-Jahresfrist des § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG durchgeführt wurden, liegen keine anschaffungsnahe Herstellungskosten vor.



V. LIEBHABEREI

1. Begriff

Der Begriff der Liebhaberei wird weder im EStG verwendet, noch ist er in anderen gesetzlichen Vorschriften ausdrücklich definiert. Er wurde von der Rechtsprechung durch die Auslegung des in § 2 Abs. 1 Satz 1 EStG genannten Begriffs des Steuergegenstandes gewonnen.

Wird eine Tätigkeit nicht des Erwerbs wegen, sondern zur Befriedigung persönlicher Neigungen (z. B. Freizeitgestaltung, Erholung) ausgeübt, handelt es sich um eine sog. „Liebhabereitätigkeit“.

Daneben ist es auch möglich, dass eine zunächst vorhandene Einkünfterzielungsabsicht später wegfällt, z. B., wenn trotz langjähriger Verluste die Tätigkeit unverändert fortgeführt wird.

2. Einkünfterzielungsabsicht

Voraussetzung für den Ansatz positiver oder negativer Einkünfte ist, dass die Tätigkeiten oder Vermögensnutzungen auf Dauer gesehen nachhaltig der Erzielung positiver Einkünfte (**Totalüberschuss, Einnahmenüberschuss**) dienen. Fehlt es an dieser Voraussetzung, sind die Ergebnisse einkommensteuerrechtlich nicht anzusetzen.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Einkünfterzielungsabsicht (Liebhaberei) – v10442

2.1 Wohnungen

Bei einer **auf Dauer angelegten** Vermietung von Wohnungen im Rahmen von Einkünften aus VuV ist grundsätzlich ohne weitere Prüfung von einer vorhandenen Einkünfterzielungsabsicht auszugehen (BMF v. 8.10.2004, BStBl 2004 I S. 933, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 21/5 (kurz BMF 1 § 21/5), Rn. 1); dies gilt insbesondere, falls die Vermietung bei Beginn keinerlei Befristung unterliegt (BMF 1 § 21/5, Rn. 4).

2.2 Unbebaute Grundstücke

Bei einer auf Dauer angelegten Vermietung unbebauter Grundstücke kann keine typisierende Annahme eines Einnahmeüberschusses erfolgen. Die Einkünfterzielungsabsicht ist stets konkret festzustellen (BMF 1 § 21/5, Rn. 29).

2.3 Gewerbeobjekte

Bei der Vermietung von Gewerbeobjekten ist die Einkünfterzielungsabsicht ebenso stets konkret festzustellen.

3. Fehlende Einkünfterzielungsabsicht

3.1 Vorübergehende Vermietung

Bei einer nur **vorübergehenden Vermietung** mit anschließender Veräußerung oder Nutzung außerhalb der Einkunftsarten, ohne dass zwischenzeitlich ein Gesamtüberschuss erzielt werden kann (mögliche Beweisanzeichen: Mietkaufmodell, Bauherrenmodell mit Verkaufsgarantie, Abschluss eines Zeitmietvertrages; BMF 1 § 21/5, Rn. 5 – 8), **kann** eine fehlende Einkünfterzielungsabsicht gegeben sein.

3.2 Verbilligte Überlassung einer Wohnung zu Wohnzwecken

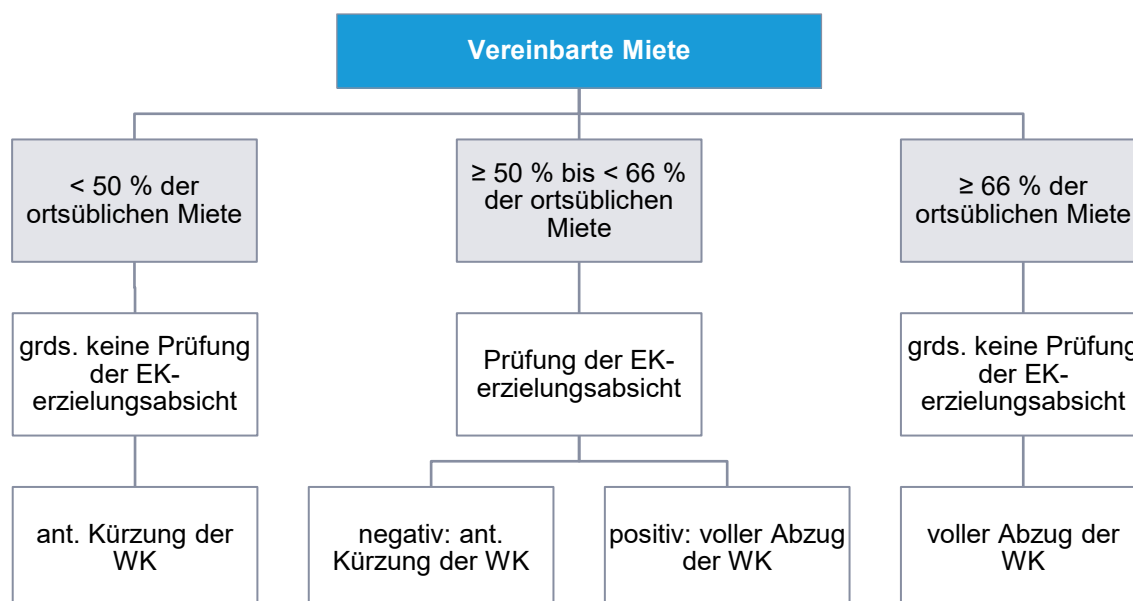
Bei einer verbilligten Überlassung einer Wohnung zu Wohnzwecken kann ebenfalls eine fehlende Einkunftserzielungsabsicht vorliegen.

Allerdings gilt nach § 21 Abs. 2 EStG bei verbilligter Wohnungsvermietung zu Wohnzwecken Folgendes:

Beträgt bei einer auf Dauer angelegten Wohnungsvermietung das Entgelt weniger als 50 % der ortsüblichen Miete, dann ist die Nutzungsüberlassung in einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil aufzuteilen, § 21 Abs. 2 Satz 1 EStG. Für den unentgeltlich überlassenen Anteil sind sämtliche Aufwendungen inkl. der darauf entfallenden AfA nicht abziehbar (§ 12 Nr. 1 EStG; BMF 1 § 21/5, Rn. 11, 14 entspr.). Für den entgeltlichen Teil wird eine Einkunftserzielungsabsicht unterstellt; ein WK-Abzug ist nur anteilig möglich.

Hingegen gilt die Wohnungsvermietung als voll entgeltlich, wenn das Entgelt bei auf Dauer angelegter Wohnungsvermietung mindestens 66 % der ortsüblichen Miete beträgt (§ 21 Abs. 2 Satz 2 EStG). Eine Einkunftserzielungsabsicht wird in diesen Fällen unterstellt. Trotz teilentgeltlicher Nutzungsüberlassung wird ein vollständiger WK-Abzug gewährt.

Beträgt das Entgelt mindestens 50 % aber weniger als 66 % der ortsüblichen Miete, ist eine Totalüberschussprognoseprüfung vorzunehmen. Fällt diese Prüfung der Totalüberschussprognose positiv aus, ist für die verbilligte Wohnraumüberlassung Einkünfteerzielungsabsicht zu unterstellen und der volle Werbungskostenabzug möglich. Führt die Totalüberschussprognoseprüfung hingegen zu einem negativen Ergebnis, ist von einer Einkünfteerzielungsabsicht nur für den entgeltlich vermieteten Teil auszugehen. Für den entgeltlich vermieteten Teil können die Werbungskosten entsprechend § 21 Abs. 2 Satz 1 EStG anteilig abgezogen werden.



Ortsübliche Marktmiete ist nach R 21.3 EStR die für vergleichbare Wohnungen anzusetzende Kaltmiete zuzüglich der nach der Betriebskostenverordnung (BetrKV) umlagefähigen Betriebskosten.

Wird eine Wohnung an einen Dritten verbilligt zu Wohnzwecken überlassen (Gründe sind unerheblich), so findet § 21 Abs. 2 EStG ebenfalls Anwendung (H 21.3 EStH „Überlassung ...“).



► **Beispiel:**

Emma Drei hat mit Wirkung ab 1.1.02 eine ihr gehörende Eigentumswohnung in München an ihre Schwester Carla gegen eine monatliche Miete inkl. umlagefähiger Nebenkosten von 300 € vermietet.

Die Miete wurde immer fristgerecht auf ein Bankkonto der Emma Drei überwiesen.

Die ortsübliche Marktmiete (inkl. der umlagefähigen Nebenkosten) beträgt 750 €.

Die mit der Nutzung der Eigentumswohnung in Zusammenhang stehenden Werbungskosten betragen im VZ 02 3.500 €.

► **Lösung:**

Aus der Vermietung der ETW erzielt Emma Drei Einkünfte aus VuV (§ 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG). Einkünfte sind der Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten (§ 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG).

Als Einnahmen sind die tatsächlich zugeflossenen Beträge i. H. v. 3.600 € anzusetzen.

Da die vereinbarte Miete weniger als 50 % der Marktmiete beträgt, sind die Werbungskosten nur i. H. v. 300/750 (entsprechend dem Verhältnis der vereinbarten zur ortsüblichen Miete), d. h. zu 40 %, abziehbar (§ 21 Abs. 2 Satz 1 EStG).

Werbungskosten 3.500 € davon abziehbar: 40 % = 1.400 €

Die Einkünfte aus VuV betragen somit 2.200 €

3.3 Vermietung von Ferienwohnungen

Das **ausschließliche Vermieten** einer Ferienwohnung an wechselnde Gäste bzw. das Bereithalten in der übrigen Zeit spricht für eine vorliegende Einkunftserzielungsabsicht (Näheres siehe BMF 1 § 21/5, Rn. 16 – 20).

Bei einer **zeitweisen Selbstnutzung** einer im Übrigen vermieteten Ferienwohnung sind die mit der Privatnutzung zusammenhängenden Aufwendungen nicht abzugsfähig (§ 12 Nr. 1 EStG). Für die zeitweise Vermietung ist in jedem Fall die Einkunftserzielungsabsicht zu prüfen (BMF 1 § 21/5, Rn. 21); zur Zuordnung der Leerstandszeiten siehe BMF 1 § 21/5, Rn. 22 – 23.

3.4 Jahrelanger Leerstand

Bei **jahrelangem Leerstand** eines Gebäudes hat der Steuerpflichtige seine Einkunftserzielungsabsicht zu belegen (Näheres siehe BMF 1 § 21/5, Rn. 24 ff.).

VI. NIEßBRAUCH UND ANDERE NUTZUNGSRECHTE AN GRUNDSTÜCKEN

Die steuerliche Behandlung ist im BMF v. 30.9.2013, BStBl 2013 I S. 1184, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 21/2 (kurz BMF 1 § 21/2) geregelt.

1. Begriff

Nießbrauch ist ein **dingliches persönliches Nutzungsrecht**, das einer Person/mehreren Personen den Gebrauch und die Benutzung eines Gegenstands gestattet. Dieses Recht ist weder übertragbar (z. B. durch Verkauf) noch vererbbar.

Die Bestellung des Nießbrauchs sowie die sich bei der Einräumung eines Nießbrauchs ergebenden Rechte und Pflichten sind in den § 1030 ff. BGB geregelt.

Der Nießbraucher ist berechtigt, die Nutzungen einer Sache unmittelbar (d. h. kraft eigenen Rechts) zu ziehen, während das Substanzrecht an dieser Sache beim Eigentümer verbleibt.

Die dingliche Bestellung eines Nießbrauchs an einem Grundstück (Hauptfall!) bedarf der notariellen Beurkundung sowie der Einigung zwischen dem Eigentümer und dem Erwerber und der Eintragung im Grundbuch (§ 311b, § 873 und § 925 BGB).

Zu den **dinglichen Nutzungsrechten** gehören **auch dingliche Wohnrechte** (vgl. § 1093 BGB). Dieses beinhaltet für den Berechtigten das gegenüber jedermann wirkende Recht auf Bewohnen eines Gebäudes/Gebäudeteiles oder einer Wohnung unter Ausschluss des Eigentümers. Die Nutzung ist auf das Wohnen beschränkt, worin sich das dingliche Wohnrecht vom Nießbrauch unterscheidet.

Obligatorische Nutzungsrechte haben keine dingliche, sondern eine lediglich schuldrechtliche Natur (z. B. Mietverträge, Leihverträge).

2. Nießbraucharten



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Nießbrauch – v10443

2.1 Zuwendungsnießbrauch

Vom Eigentümer einem Berechtigten – entgeltlich, unentgeltlich oder teilentgeltlich – bestellter Nießbrauch.

2.2 Vorbehaltsnießbrauch

Dieser liegt vor, wenn ein Grundstück entgeltlich oder unentgeltlich auf einen Dritten übertragen wird und gleichzeitig an dem übertragenen Grundstück ein Nießbrauchrecht für den bisherigen Eigentümer eingetragen wird (BMF 1 § 21/2, Rn. 39).

2.3 Vermächtnisnießbrauch

Ein solcher liegt vor, wenn aufgrund einer letztwilligen Verfügung des Grundstückseigentümers (z. B. durch Testament) durch dessen Erben einem Dritten der Nießbrauch an einem Grundstück eingeräumt wird (BMF 1 § 21/2, Rn. 32).



3. Zuwendungsnießbrauch

3.1 Abgrenzung entgeltlich – unentgeltlich

Eine entgeltliche Bestellung liegt vor, wenn der Wert des Nießbrauchs und der Wert der Gegenleistung nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten gegeneinander abgewogen sind. Dabei sind die jeweils zu erbringenden Leistungen gegenüberzustellen. Handelt es sich um Verträge zwischen Personen, die **nicht** durch verwandtschaftliche oder sonstige enge Beziehungen miteinander verbunden sind, ist in aller Regel von einem ausgewogenen Verhältnis von Leistung und Gegenleistung auszugehen.

3.2 Grundsatz

Vermietet der Nießbraucher das Grundstück, erzielt er Einkünfte aus VuV. Dies gilt auch, wenn sich der Nießbrauchbesteller abweichend vom Zivilrecht verpflichtet hat, alle laufenden Aufwendungen zu tragen, so dass dem Nießbraucher die Einnahmen ohne jeden Abzug als Einkünfte verbleiben (**Bruttonießbrauch**).

3.3 Unentgeltlich bestellter Nießbrauch

Die nachfolgenden Ausführungen gelten für den unentgeltlichen Nießbrauch und ein unentgeltliches Zuwendungsnutzungsrecht gleichermaßen.

3.3.1 Behandlung beim Nießbraucher

Nießbraucher		BMF 1 § 21/2, Rn.
Mieten	Einnahmen, § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG	18
Werbungskosten:		21,22
Grundst.Kosten	abzugsfähig	
AfA Gebäude	kein Abzug	19
AfA Nießbrauchrecht	kein Abzug	20

► **Beispiel:**

Gunda Eins hat ihrem volljährigen Sohn Volker ab 1.1.02 unentgeltlich den Nießbrauch an dem für eine monatliche Miete von 1.500 € vermieteten Einfamilienhaus in München, Lilienstraße 17 eingeräumt. Der Nießbrauch wurde notariell beurkundet und ist im Grundbuch eingetragen.

Nach den geschlossenen Vereinbarungen werden sämtliche das Grundstück betreffende Aufwendungen (02: 2.500 €) von der Grundstückseigentümerin getragen. Die AfA für das Gebäude beträgt für den VZ 02 3.000 €.

► **Lösung:**

Die Nießbrauchbestellung ist steuerlich anzuerkennen, da der Nießbrauch klar vereinbart, ernsthaft gewollt und tatsächlich durchgeführt wurde (BMF 1 § 21/2, Rn. 2).

Volker erzielt als Nießbraucher Einkünfte aus VuV (§ 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG). Die Vereinbarung des Bruttonießbrauchs steht dem grundsätzlich nicht entgegen (BMF 1 § 21/2, Rn. 14). Einkünfte sind gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG der Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten.

Es handelt sich um einen unentgeltlich bestellten Zuwendungsnießbrauch (BMF 1 § 21/2, Rn. 10). Volker kann daher keine Gebäude-AfA geltend machen (BMF 1 § 21/2, Rn. 19). Ferner kann er keine Werbungskosten abziehen, da er zu keiner Kostentragung verpflichtet war, so dass ihm keinerlei Aufwendungen entstanden sind (BMF 1 § 21/2, Rn. 21).

Die Einkünfte aus VuV ermitteln sich für Volker daher wie folgt:

Einnahmen 02 12 Monate × 1.500 €	18.000 €
./. Werbungskosten	0 €
Einkünfte	<u>18.000 €</u>

3.3.2 Behandlung beim Eigentümer

Eigentümer		BMF 1 § 21/2, Rn.
Einnahmen	keine Einnahmen	23
Werbungskosten:		24
Grundst.Kosten	kein Abzug	
AfA Gebäude	kein Abzug	24

Steht dem Nießbraucher nur ein bestimmter Anteil an den Einkünften des Grundstücks zu („Quotennießbrauch“, BMF 1 § 21/2, Rn. 16), kommt beim Eigentümer ein Abzug von Werbungskosten nur insoweit in Betracht, als sie auf den Eigentümer entfallen (Quotale Aufteilung).

Zur Ablösung des Nießbrauchs siehe BMF 1 § 21/2, Rn. 61 u. 62.

3.4 Entgeltlich bestellter Nießbrauch

Die nachfolgenden Ausführungen gelten ebenso für ein entgeltliches Zuwendungsnutzungsrecht.

3.4.1 Behandlung beim Nießbraucher

Nießbraucher		BMF 1 § 21/2, Rn.
Mieten	Einnahmen, § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG	14
Werbungskosten:		27, 21
Grundst.Kosten	abzugsfähig	
AfA Gebäude	kein Abzug	
Lfd. Zhlg. für Nießbrauchrecht	WK bei Abfluss, § 11 Abs. 2 Satz 1 EStG	26
Einmalzahlg. für Nießbrauchrecht	■ für ≤ 5 Jhr: WK bei Abfluss, § 11 Abs. 2 Satz 1 EStG ■ für > 5 Jhr: gleichmäßige Verteilung auf Zeitraum, § 11 Abs. 2 Satz 3 EStG ■ auf Lebenszeit des Berechtigten: Verteilung auf mutmaßliche Lebenszeit entspr. aml. Sterbetafel, § 11 Abs. 2 Satz 3 EStG	26

Da bei der Selbstnutzung des Gebäudes keine Einnahmen erzielt werden, können keine WK abgezogen werden (§ 12 Nr. 1 EStG).

Wird nur ein Teil des Gebäudes, für das ihm der Nießbrauch bestellt wurde, für eigene Wohnzwecke genutzt, gilt das Abzugsverbot nur für diesen Teil des Gebäudes.



3.4.2 Behandlung beim Eigentümer

Eigentümer		BMF 1 § 21/2, Rn.
Nießbrauchzahlung	Einnahmen mit Zufluss, § 11 Abs. 1 Satz 1 EStG, § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG Wahlrecht zur Verteilung bei Vorausleistung für > 5 Jhr. nach § 11 Abs. 1 Satz 3 i. V. mit Abs. 2 Satz 3 EStG	28
Werbungskosten: Grundst.Kosten	abzugsfähig, soweit geleistet	30
AfA Gebäude	abzugsfähig	30

Zur Ablösung des Nießbrauchs siehe BMF 1 § 21/2, Rn. 63 u. 64.



HINWEIS

Bei einem teilentgeltlichen Zuwendungsnießbrauch bzw. -nutzungsrechtes ist der Sachverhalt aufzuteilen. Sowohl für den Nießbraucher als auch für den Eigentümer finden damit teilweise die Grundsätze für eine unentgeltliche Nießbrauchbestellung und eine entgeltliche Nießbrauchbestellung Anwendung (BMF 1 § 21/2, Rn. 12).

Aufteilungsmaßstab ist das Verhältnis → vereinbartes Entgelt/Kapitalwert Nießbrauch.

4. Vorbehaltsnießbrauch

4.1 Grundsätze

Die Einräumung des Nießbrauchs kann sowohl bei entgeltlicher als auch bei unentgeltlicher Grundstücksübertragung erfolgen.

Die Bestellung des Nießbrauchs stellt keine Gegenleistung des Erwerbers dar, da das Grundstück bereits mit dem Nießbrauch belastet auf den Erwerber übergeht (vgl. BMF 1 § 21/2, Rn. 40). Der Wert des Nießbrauchrechts gehört daher nicht zu den AK des Erwerbers.

Die nachfolgenden Ausführungen gelten ebenso für ein vorbehaltenes obligatorisches Nutzungsrecht.

4.2 Behandlung beim Nießbraucher

Nießbraucher		BMF 1 § 21/2, Rn.
Mieten	Einnahmen, § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG	41 (52)
Werbungskosten: Grundst.Kosten	abzugsfähig	43, 21 (52)
AfA Gebäude	abzugsfähig	42, 44 (52)

► Beispiel:

Johann Sieben (JS) hat mit notariellem Vertrag vom 12.12.01 das ihm gehörende Geschäftsgrundstück in Passau, Freistraße 10 mit Wirkung vom 1.1.02 unentgeltlich auf seinen Sohn Heinz übertragen und sich gleichzeitig bis zu seinem Tode den Nießbrauch an diesem Grundstück vorbehalten.

Der Nießbraucher ist zur Tragung der Grundstückslasten verpflichtet. Die mit der Nutzung des Grundstücks im Zusammenhang stehenden WK haben in 02 12.000 € betragen. Die Gebäude-AfA beträgt 5.000 € p. a.

In 02 sind Johann Sieben Mieteinnahmen i. H. von 25.000 € zugeflossen.

► **Lösung:**

Der Vorbehaltsnießbraucher JS erzielt aus der Vermietung des Grundstücks Einkünfte aus VuV (BMF 1 § 21/2, Rn. 41). Einkünfte sind der Überschuss der Einnahmen über die WK (§ 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG).

Einnahmen:	25.000 €
./. Werbungskosten	
laufende Grundstücksaufwendungen zu deren Übernahme	
JS verpflichtet ist	12.000 €
AfA, wie bisher, der zivilrechtliche Eigentumsübergang führt zu keinen Änderungen bei der AfA-BMG (BMF 1 § 21/2, Rn. 42)	<u>5.000 €</u>
Einkünfte aus VuV	<u>8.000 €</u>

4.3 Behandlung beim Eigentümer

Eigentümer		BMF 1 § 21/2, Rn.
Einnahmen	keine Einnahmen	45 (53)
Werbungskosten: Grundst.Kosten	kein Abzug	45 (53)
AfA Gebäude	kein Abzug (Abzug erst nach Ablauf Nießbrauch)	45 46, 47, 48 (53)

► **Beispiel:**

Mit notariell beurkundetem Vertrag vom 1.6.05 übertrug Horst Zeisig das ihm gehörende Einfamilienhaus in Weilheim/Oberbayern. auf seinen Sohn Daniel. Besitz, Nutzen und Lasten gingen mit Vertragsabschluss auf Daniel über.

Gleichzeitig hat sich Horst Zeisig auf Lebenszeit unter ausdrücklichem Verzicht auf eine dingliche Sicherung ein unentgeltliches Nutzungsrecht an allen Räumen des Einfamilienhauses vorbehalten.

Das Gebäude ist für eine monatliche Miete von 1.000 € an die Ehegatten Amsel vermietet. Den Mietern ist der Eintritt des Nutzungsberechtigten in den laufenden Mietvertrag angezeigt worden. Diese sind mit dieser Sachbehandlung einverstanden.

Die Grundstücksaufwendungen, die in 05 4.500 € betrugen, trug vereinbarungsgemäß zu ⅔ Daniel Zeisig. Für 05 betrug die steuerliche AfA 3.000 €. Der Verkehrswert des Gebäudes betrug zum 1.6.05 200.000 €.

Nehmen Sie zu dem Sachverhalt in Bezug auf die steuerlichen Auswirkungen beim Erwerber für den VZ 05 Stellung.

► **Lösung:**

Der bisherige Eigentümer des Grundstücks hat sich im Rahmen der Grundstücksübertragung zivilrechtlich wirksam ein Nutzungsrecht vorbehalten. Dieses Nutzungsrecht ist vom Vater auch tatsächlich ausgeübt worden, er erzielt infolgedessen weiterhin Einkünfte aus VuV (BMF 1 § 21/2, Rn. 52).

Der Sohn als Grundstückseigentümer kann daher ab 1.6.05 weder von ihm getragene Aufwendungen in Bezug auf das Grundstück noch die steuerliche AfA für dieses Gebäude steuerlich geltend machen, da er aus dem Einfamilienhaus keine Einkünfte erzielt (BMF 1 § 21/2, Rn. 53 i. V. mit Rn. 45).



Zu beachten ist, dass der Vater, obwohl er nicht (mehr) Eigentümer des Gebäudes ist, die AfA-Beträge steuerlich geltend machen kann. Ferner kann Horst die von ihm getragenen laufenden Grundstücksaufwendungen als WK bei der Ermittlung seiner Einkünfte aus VuV als Werbungskosten abziehen (BMF 1 § 21/2, Rn. 52).

4.4 Ablösung eines Nießbrauchs

Die Folgen aus der Ablösung des Nießbrauchs sind in BMF 1 § 21/2, Rn. 55 – 60 ausführlich dargestellt.

▶ **Beispiel:**

Max Vier hat im Jahr 01 ein bebautes Grundstück (Verkehrswert: 1 Mio. €, G+B-Anteil 30 %) unentgeltlich auf Martin Vier übertragen und sich den Nießbrauch an dem Grundstück vorbehalten (Wert des Nießbrauchrechts: 200.000 €). Im Jahr 11 wurde das Nießbrauchrecht durch Zahlung des Gegenwartswertes i. H. von 150.000 € abgelöst (Verkehrswert des bebauten Grundstücks im Jahr 11: 1,2 Mio. €, G+B-Anteil 30 %). Nach der Ablösung des Nießbrauchs ist Martin Vier (= Grundstückseigentümer) in die bestehenden Mietverträge eingetreten.

▶ **Lösung:**

01 ist das belastete bebaute Grundstück unentgeltlich auf den Übernehmer Martin Vier übergegangen. Wertmäßig hat dieser nur (1 Mio. € abzgl. 200.000 €) 800.000 €, also 80 % (800.000 zu 1.000.000) des unbelasteten Grundstücks erhalten.

In 11 sind dem Übernehmer aus der Ablösung des Nießbrauchrechts nachträgliche Anschaffungskosten i. H. von 150.000 € für das gesamte Grundstück entstanden (BMF 1 § 21/2, Rn. 59). Hiervon entfallen 30 %, = 45.000 € auf den Grund und Boden (Anteil zum Zeitpunkt der Ablösung), die restlichen 105.000 € sind nachträgliche Anschaffungskosten für das Gebäude.

Hinsichtlich des in 01 unentgeltlich übertragenen Anteils am Grundstück ist § 11d Abs. 1 EStDV anzuwenden und er setzt damit auch die AfA-Art des Rechtsvorgängers fort.

5. Vermächtnisnießbrauch

Auf den Vermächtnisnießbrauch finden die Regelungen über den unentgeltlichen Zuwendungsnießbrauch Anwendung (siehe BMF 1 § 21/2, Rn. 32). Zur Ablösung des Nießbrauchs siehe BMF 1 § 21/2, Rn. 65.

6. Dingliche Wohnrechte

Die für den Nießbrauch geltenden Grundsätze sind entsprechend anzuwenden (BMF 1 § 21/2, Rn. 33, 34, 49 und 50).

VII. ÜBUNGSFÄLLE

1. Übungsfall 1

Bearbeitungszeit ca. 40 Minuten

Klemens Sonne hat mit Vertrag vom 3.12.01 ein unbebautes Grundstück für 100.000 € erworben. Die Nebenkosten des Erwerbs betrugen 7.000 €.

Am 20.1.02 hat er bei der zuständigen Behörde den erforderlichen Bauantrag gestellt, der Ende Januar 02 genehmigt wurde. Mit den Bauarbeiten für das Gebäude wurde Anfang September 02 begonnen. In dem Gebäude befinden sich eine Wohnung sowie eine Einheit gleich großer gewerblich nutzbarer Räumlichkeiten.

Unmittelbar nach der Fertigstellung am 1.12.05 wurde die Wohnung an die Eheleute Prof. Dr. Wagner und die anderen Räumlichkeiten an den praktischen Arzt Dr. Horch vermietet, der dort seine Praxis betreibt. Die Nutzflächen der Wohnung und der Praxisräume ist gleich hoch.

Über den Neubau wurden folgende Unterlagen vorgelegt:

Rechnungen des Bauunternehmers (inkl. in den Rechnungen gesondert ausgewiesene USt 73.605 €)	461.000 €
davon waren am 31.12.05 noch nicht bezahlt	40.000 €
Auszahlung eines am 1.7.15 i. H. von 500.000 € zurückzuzahlenden Darlehens, Zinssatz 2 %, Darlehensauszahlung: 1.7.05	475.000 €
Zinsen hierfür jeweils am Ende des Halbjahres fällig, bezahlt am 2.1.06	5.000 €
Kosten für den Anschluss an die Stromversorgung	10.000 €
Einbau Heizungsanlage	57.000 €
Straßenanliegerbeiträge	30.000 €
Kosten der Erstellung des Bauplans	12.000 €
vereinnahmte Mieten	5.000 €
Herstellung der Zuleitung vom Grundstück zum öffentlichen Kanal	20.000 €
Grundsteuer	500 €
Kosten für die Erstellung der Grünanlage, deren Nutzung dem Mieter der Wohnung gestattet ist	9.000 €

AUFGABE

Ermitteln Sie die Einkünfte aus VuV des VZ 05 (= VZ 2025) für das o. a. Grundstück, das zum Privatvermögen des Klemens Sonne gehört.

Die Einkünfte sind so niedrig wie möglich auszuweisen, soweit Anträge und Unterlagen hierzu erforderlich sind, gelten diese als gestellt bzw. vorliegend.

Auf § 7b EStG ist nicht einzugehen.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall 1 ESt 03 – v14394

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL 1			Punkte	
			Soll	Ist
Aus der Vermietung des neu errichteten Gebäudes erzielt Klemens Sonne Einkünfte aus VuV (§ 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG). Einkünfte sind der Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten (§ 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG).			1	
1. Einnahmen				
anzusetzen sind gem. § 11 Abs. 1 Satz 1 EStG die in 05 zugeflossenen Beträge i. H. von		5.000 €	1	
2. Werbungskosten				
a) Ermittlung der AfA-BMG für das Gebäude:				
Maßgebend sind die HK des WG „Gebäude“; die Aufwendungen für das selbstständige WG „Grund und Boden“ scheiden für die Berechnung aus, da der Gr+Bo nicht der Abnutzung unterliegt.			1	
HK sind alle Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung des WG „Gebäude“ entstehen (R 6.3 Abs. 1 Satz 1 EStR).			1	
Hierzu gehören insbesondere der in den vorliegenden Baurechnungen ausgewiesene Betrag von	461.000 €		1	
Die in den Baurechnungen ausgewiesene USt ist wegen der umsatzsteuerfreien Vermietung des Gebäudes (§ 4 Nr. 12a UStG) nicht als VorSt abziehbar und muss daher den HK zugeordnet werden (§ 9b Abs. 1 Satz 1 EStG). Ein Verzicht auf die Steuerbefreiung ist nach § 9 Abs. 2 UStG weder bei den zu Wohnzwecken vermieteten Räumen noch bei den an den Arzt vermieteten Räumen möglich.			1	
Es kommt nicht auf den Zeitpunkt der Zahlung der Baurechnungen an; da die Arbeiten in 05 ausgeführt wurden, sind die HK entstanden und gehören zur AfA-BMG.			1	
Die Kosten für den Anschluss an die Stromversorgung stellen ebenfalls HK dar (H 6.4 EStH „Hausanschlusskosten- Anschlüsse ...“).	10.000 €		1	

Die Heizungsanlage ist kein selbstständiges WG, die Aufwendungen gehören zu den HK des Gebäudes.	57.000 €		1	
Die Straßenanliegerbeiträge (30.000 €) gehören zu den AK des Gr+Bo (H 6.4 EStH „Erschließungs-, Straßenanlieger- und andere Beiträge“).			1	
Die Kosten für die Erstellung des Bauplans gehören zu den HK des Gebäudes.	12.000 €		1	
Die Aufwendungen für die Grünanlage sind HK eines eigenen WG (R 21.1 Abs. 3 Satz 2 EStR).			1	
Die Kosten für den Anschluss an das öffentliche Kanalnetz gehören zu den HK des Gebäudes (Zuleitung auf dem eigenen Grundstück), H 6.4 EStH „Hausanschlusskosten-Anlagen zur ...“	<u>20.000 €</u>		1	
Summe der Herstellungskosten i. S. des § 255 Abs. 2 HGB	<u>560.000 €</u>		1	
Das Gebäude wird teils für fremde Wohnzwecke und teils für fremde betriebliche Zwecke genutzt, sodass jeder der beiden unterschiedlich genutzten Gebäudeteile ein besonderes WG darstellt und gesondert abzuschreiben ist (§ 7 Abs. 5b EStG, R 4.2 Abs. 4 EStR).			1	
Die Aufteilung erfolgt entsprechend dem Nutzflächenverhältnis. (Anm.: Die Aufteilung führt im vorliegenden Fall zu keinen unterschiedlichen AfA-Sätzen, da das Gebäude nicht zum BV, sondern zum PV gehört.)			1	
Für das errichtete Gebäude ist die AfA nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 i. V. mit § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a EStG jährlich mit 3 %, zeitanteilig für 1 Monat (§ 7 Abs. 1 Satz 4 EStG) zu gewähren. Die AfA in fallenden Jahresbeträgen nach § 7 Abs. 5a EStG kommt nicht in Betracht, da die zeitlichen Voraussetzungen des § 7 Abs. 5a S. 1 EStG nicht erfüllt sind (Herstellungsbeginn vor dem 1.10.2023).			1	
AfA somit 560.000 € × 3 % $\frac{1}{12}$ für das gesamte Gebäude		1.400 €	1	
b) HK für das WG „Grünanlage“:				
Die Aufwendungen für die Erstellung der Grünanlage i. H. von	9.000 €		1	
stellen HK für dieses WG dar, das selbstständig abzuschreiben ist. Die HK sind gleichmäßig auf eine ND von 10 Jahren zu verteilen (R 21.1 Abs. 3 Satz 3 EStR).			1	



AfA für 05 somit $\frac{1}{10} = 900 \text{ €}$, davon $\frac{1}{12}$ (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 i. V. mit § 7 Abs. 1 Satz 1 und 4 EStG)		75 €	1	
c) Weitere WK:				
Das bei der Darlehensauszahlung einbehaltene Disagio stellt WK bei den Einkünften aus VuV dar und gilt mit der Darlehensauszahlung als abgeflossen i. S. des § 11 Abs. 2 Satz 1 EStG (H 11 EStH „Damnum“), da es sich um ein marktübliches Disagio handelt.		25.000 €	1	
Die Darlehenszinsen stellen WK dar, § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 EStG. Die am 2.1.06 für II/05 bezahlten Zinsen gehören wirtschaftlich zu 05, sie wurden innerhalb der „kurzen Zeit“ zwischen den Jahren bezahlt und sind daher in 05 steuerlich zu berücksichtigen (§ 11 Abs. 2 Satz 2 EStG, H 11 EStH „Allgemeines – Kurze Zeit“).			1	
In 05 sind daher zu berücksichtigen.		5.000 €	1	
Grundsteuern stellen WK dar (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 EStG)		500 €	1	
3. Zusammenstellung				
Einnahmen		5.000 €		
Werbungskosten				
AfA Gebäude		1.400 €		
AfA Gartenanlage		75 €		
Disagio		25.000 €		
Zinsen		5.000 €		
Grundsteuer		<u>500 €</u>		
Summe der Werbungskosten		<u>31.975 €</u>		
Einkünfte aus VuV		<u>- 26.975 €</u>	1	
GESAMTPUNKTZAHL			26	

2. Übungsfall 2

Bearbeitungszeit ca. 20 Minuten

Franz Nies hat Gunda Braucher gegen eine Einmalzahlung von 100.000 € für die Dauer von 20 Jahren ab 1.1.02 das Nießbrauchrecht an dem vermieteten Mehrfamilienhaus München, Auguststr. 1, eingeräumt. Die Nießbrauchlasten hat die Nießbraucherin zu tragen (§ 1041, § 1045, § 1047 BGB).

Der Nießbrauch ist zivilrechtlich wirksam bestellt worden.

Die Mieteinnahmen betrugen in 02 20.000 €, die laufenden Grundstückskosten beliefen sich auf 12.000 €, die auf das Gebäude entfallende AfA betrug in 02 (zutreffend) 3.000 €.

Am 2.1.18 löste der Grundstückseigentümer Franz Nies das Nießbrauchrecht gegen eine Zahlung von 25.000 € ab.

AUFGABE

Welche einkommensteuerlichen Folgen ergeben sich für Gunda Braucher und Franz Nies in den Veranlagungszeiträumen 02 und 18.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall 2 ESt 03 – v13150

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL 2	Punkte	
	Soll	Ist
I. Veranlagungszeitraum 02		
1. Grundsätzliche Beurteilung		
Es handelt sich um einen entgeltlich bestellten Zuwendungsnießbrauch (BMF 1 § 21/2, Rn. 10, 11).	1	
2. Gunda Braucher		
Gunda Braucher erzielt als Nießbraucherin aus der Vermietung des Gebäudes Einkünfte aus VuV , da ihr die Besitz- und Verwaltungsbefugnis über das Grundstück zusteht (§ 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG, BMF 1 § 21/2, Rn. 1).	1	
Die Gebäude-AfA kann die Nießbraucherin nicht als WK geltend machen (BMF 1 § 21/2, Rn. 19 entspr.).	1	
Die von ihr getragenen Aufwendungen sind als WK abziehbar, da sie zu deren Übernahme vertraglich verpflichtet ist (BMF 1 § 21/2, Rn. 27).	1	
Die Einmalzahlung für die Nießbraucheinräumung als Vorausleistung auf 20 Jahre ist nach § 11 Abs. 2 Satz 3 EStG auf diesen Zeitraum gleichmäßig zu verteilen .	1	
Ermittlung der Einkünfte 02: Einnahmen 20.000 € Werbungskosten: allgemeine Grundstücksaufwendungen 12.000 € 100.000 € × 1/20 (§ 11 Abs. 2 Satz 3 EStG) <u>5.000 €</u> <u>- 17.000 €</u> Einkünfte aus VuV in 02 <u>3.000 €</u>	1	
3. Franz Nies		
Franz Nies (Eigentümer) erzielt aufgrund des entgeltlich bestellten Zuwendungsnießbrauchs ebenfalls Einkünfte aus VuV (§ 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG, BMF 1 § 21/2, Rn. 28)	1	
Einnahmen: Entgelt für die Bestellung des Nießbrauchs 100.000 € kann verteilt werden (§ 11 Abs. 1 Satz 3 i. V. mit Abs. 2 Satz 3 EStG; BMF 1 § 21/2, Rn. 28 Satz 2); 1/20 v. 100.000 € 5.000 € Werbungskosten: Gebäude-AfA (BMF 1 § 21/2, Rn. 30) 3.000 € laufende Grundstücksaufwendungen nicht, <u>—</u> <u>- 3.000 €</u> da keine getragen Einkünfte aus VuV <u>2.000 €</u>	1	



II. Veranlagungszeitraum 18		
1. Franz Nies		
Franz Nies (Eigentümer): Durch vorzeitige Beendigung der Nutzungsüberlassung ist der noch nicht berücksichtigte Teil der Vorauszahlung in 18 als Einnahme bei den Einkünften aus VuV anzusetzen (BMF 1 § 21/2, Rn. 63).	1	
100.000 - (bisher 16 × 5.000) 80.000 = 20.000 €		
Die Zahlung zur Ablösung des Nießbrauchs stellt eine negative Einnahme aus VuV dar (BMF 1 § 21/2, Rn. 63), Ansatz somit - 25.000 €	1	
Einkünfte aus VuV - 5.000 €		
Des Weiteren sind ihm ab der Ablösung des Nießbrauchs die Einkünfte aus der Vermietung des Hauses wieder zuzurechnen.	1	
2. Gunda Braucher		
Gunda Braucher (Nießbraucherin): Die Ablösezahlung stellt einen nicht steuerbaren Vermögenszufluss auf der privaten Vermögensebene dar (BMF 1 § 21/2, Rn. 64).	1	
Aus der Vermietung des Gebäudes sind ihr ab dem VZ 18 keine Einkünfte aus VuV mehr zuzurechnen.		
GESAMTPUNKTZAHL	12	



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!